

02_emailkette_online_auktion.eml

Von	Kunigunde Rabenhaupt <kunigunde.rabenhaupt@rabenhaupt-werkstatt.de>
An	Adelheid Krummstab <adelheid.krummstab@postfach.de>
Datum	Tue, 14 Apr 2026 08:06:12 +0200
Betreff	Re: Praegepresse AltWerk Nr. AW-77-426

Sehr geehrte Frau Krummstab,

wir nehmen Ihr Angebot zur Lieferung der Praegepresse AW-77-426 für 1.480 EUR zuzueglich 190 EUR Lieferung an. Abholung oder Lieferung bitte in der Woche ab dem 27.04.2026.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Rabenhaupt
Rabenhaupt Restaurierungswerkstatt
Altmarkt 8, 91086 Wendelheim

Hinweis zum Versand: Diese E-Mail wurde am 13.04.2026 um 22:48 Uhr in meinem Smartphone-Postausgang verfasst. Aufgrund schlechter Mobilfunkverbindung im Zug (ICE 729 Wuerzburg-Nuernberg) ist die Mail erst beim erneuten Einbuchen ins heimische WLAN am 14.04.2026 um 08:06 Uhr versendet worden. Ich gehe davon aus, dass die Frist "Montagabend" gewahrt ist, weil meine Erklärung am 13.04.2026 abgegeben war.

--- Urspruengliche Nachricht ---

From: Adelheid Krummstab <adelheid.krummstab@postfach.de>
To: Kunigunde Rabenhaupt <kunigunde.rabenhaupt@rabenhaupt-werkstatt.de>
Date: Sun, 12 Apr 2026 18:41:33 +0200
Subject: Praegepresse AltWerk Nr. AW-77-426
Message-ID: <20260412-184133-krummstab-5821@postfach.de>

Frau Rabenhaupt,

ich würde die Presse für 1.480 EUR liefern, dazu 190 EUR Transport. Bitte bis Montagabend Bescheid geben. Ich habe mehrere Anfragen, aber Ihre Werkstatt klingt seriös.

Zur Bronze: Die Führung sieht bronzeartig aus; ich kann nicht garantieren, ob es durchgehend Bronze oder nur eine Buchse ist. Auf den Bildern wirkt es so. Bei der Besichtigung gestern hat Ihr Werkstattleiter angedeutet, dass das im Bedarfsfall ausgewechselt werden kann.

Lieferdatum wäre Donnerstag oder Freitag der nächsten Woche.

Adelheid Krummstab
Schwabacher Str. 41
90478 Nuernberg
Tel.: 0911-88 17 422

--- Urspruengliche Nachricht ---

From: Adelheid Krummstab <adelheid.krummstab@postfach.de>
To: Kunigunde Rabenhaupt <kunigunde.rabenhaupt@rabenhaupt-werkstatt.de>
Date: Fri, 10 Apr 2026 08:14:55 +0200
Subject: Praegepresse AW-77-426 - kurze Rückfrage
Message-ID: <20260410-081455-krummstab-2218@postfach.de>

Sehr geehrte Frau Rabenhaupt,

Sie haben gestern das Sofortkauf-Inserat AW-77-426 angeklickt. Bevor ich die Auktion endgueltig auf "verkauft" setze, möchte ich kurz prüfen, ob die Bronzefuehrung tatsächlich in der Form vorhanden ist, wie sie das Inserat behauptet. Mein Mann hat die Maschine seinerzeit eingelagert; ich bin selbst keine Fachfrau. Eine Besichtigung wäre sinnvoll. Wäre morgen 11:00 Uhr in Nuernberg möglich?

Mit freundlichen Grüßen
Adelheid Krummstab

--- Automatische Plattformnachricht ---

From: system@altwerk.de
To: Kunigunde Rabenhaupt <kunigunde.rabenhaupt@rabenhaupt-werkstatt.de>
Date: Thu, 09 Apr 2026 21:17:04 +0200
Subject: Eingangsbestaetigung AW-77-426
Message-ID: <20260409-211704-altwerk-system@altwerk.de>

Sehr geehrte Frau Rabenhaupt,

Ihre Bestellung wurde erfasst. Der Vertrag kommt nach Prüfung der Anbieterin zustande. Bitte warten Sie auf die Bestätigung der Anbieterin. Hinweise zum AltWerk-Sofortkauf-Verfahren finden Sie unter <https://www.altwerk.de/info/sofortkauf>.

Die Anbieterin kann das Inserat innerhalb von 48 Stunden zurueckziehen oder einen Pruefvorbehalt geltend machen. Wir empfehlen, vor der finalen Annahme Kontakt mit der Anbieterin aufzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen
AltWerk Service GmbH
Pfortenring 22, 90443 Nuernberg

--- Inseratsausdruck AltWerk AW-77-426 (Anlage zur Akte) ---

****Titel:**** Kleine Praegepresse (bronzefuehrt) - Originalzustand
****Standort:**** 90439 Nuernberg, Abholung in Wendelheim-Nord möglich nach Absprache
****Sofortkauf:**** 1.480 EUR
****Beschreibung:**** Antike Praegepresse, vollständig bronzefuehrt, einsatzfaehig. Maschinengeometrie original. Drei Fotos einsehbar.
****Anbieterin:**** AdelheidK (Inserent seit 2022, 11 Bewertungen, 11/11 positiv)
****Eingestellt:**** 06.04.2026
****Hinweis:**** Sofortkaufpreise sind Festpreise. Pruefvorbehalt der Anbieterin möglich.

08_fristenkalender.csv

Datum

2026-04-06

Uhrzeit

10:00

Ereignis

Adelheid stellt AltWerk-Inserat AW-77-426 online

Rechtsfrage

Inserat als invitatio ad offerendum

Quelle

Inserat Anlage

Status

erledigt

Datum

2026-04-09

Uhrzeit

21:17

Ereignis

Plattform-Eingangsbestätigung

Rechtsfrage

Angebot Kunigunde mit Prüfvorbehalt

Quelle

02_emailkette_online_auktion.eml

Status

erledigt

Datum

2026-04-10

Uhrzeit

08:14

Ereignis

Adelheid bittet um Besichtigung

Rechtsfrage

Erstmalige Rückfrage zur Eigenschaft

Quelle

02_emailkette_online_auktion.eml

Status

erledigt

Datum

2026-04-11

Uhrzeit

11:00

Ereignis

Besichtigung in Nürnberg

Rechtsfrage

Quittungsblock-Zettel mit Stift-Falkenau-Bedingung

Quelle

07_form_sittenwidrigkeit_bedingung.md

Status

erledigt

Datum

2026-04-12

Uhrzeit

18:41

Ereignis

Lieferangebot mit Antwort bis Montagabend

Rechtsfrage

Annahmefrist §§ 147 ff. BGB

Quelle

02_emailkette_online_auktion.eml

Status

erledigt

Datum

2026-04-13

Uhrzeit

22:48

Ereignis

Kunigunde schreibt Annahme im Zug

Rechtsfrage

Abgabe vs. Zugang E-Mail

Quelle

01_mandatsnotiz_erstgesprach.md

Status

erledigt

Datum

2026-04-14

Uhrzeit

08:06

Ereignis

Kunigundes E-Mail tatsächlich versendet

Rechtsfrage

Zugang und Verspätung

Quelle

02_emailkette_online_auktion.eml

Status

erledigt

Datum

2026-04-14

Uhrzeit

10:24

Ereignis

Mechthild meldet Adelheids Forderung 14800 EUR

Rechtsfrage

Erste Anfechtungsandeutung

Quelle

03_chat_export_werkstattgruppe.md

Status

erledigt

Datum

2026-04-15

Uhrzeit

16:20

Ereignis

Hildebrand bestellt Pressezubehör 12.460 EUR

Rechtsfrage

Vollmacht / Missbrauch Vertretungsmacht

Quelle

04_vollmacht_werkstattbedarf.md

Status

erledigt

Datum

2026-04-16

Uhrzeit

14:30

Ereignis

Giselher kauft Messingtypen 620 EUR

Rechtsfrage

Minderjaehrigenrecht § 110 BGB

Quelle

05_notiz_minderjaehriger_giselher.md

Status

erledigt

Datum

2026-04-17

Uhrzeit

19:42

Ereignis

Mutter Theudelinde verweigert Genehmigung per SMS

Rechtsfrage

§ 108 BGB

Quelle

05_notiz_minderjaehriger_giselher.md

Status

erledigt

Datum

2026-04-18

Uhrzeit

09:10

Ereignis

Anfechtungsschreiben Adelheid

Rechtsfrage

Frist § 121 BGB / Anfechtungsgrund § 119 BGB

Quelle

06_anfechtung_preis_und_eigenschaft.md

Status

erledigt

Datum

2026-04-18

Uhrzeit

11:30

Ereignis

E-Mail Wendelbert Eisenhut zur Minderjaehrigkeit Giselhers

Rechtsfrage

Händler verlangt Restzahlung

Quelle

05_notiz_minderjaehriger_giselher.md

Status

erledigt

Datum

2026-04-21

Uhrzeit

11:00

Ereignis

Vorschuss 1500 EUR auf Kanzleikonto eingegangen

Rechtsfrage

Mandatsannahme

Quelle

01_mandatsnotiz_erstgesprach.md

Status

erledigt

Datum

2026-04-22

Uhrzeit

09:20

Ereignis

Erstgespräch Kanzlei

Rechtsfrage

Rückfragen und Prüfprogramm

Quelle

01_mandatsnotiz_erstgespraech.md

Status

erledigt

Datum

2026-04-23

Uhrzeit

EOD

Ereignis

Aufforderung Eltern Giselher (§ 108 Abs. 2 BGB)

Rechtsfrage

Vierwochenfrist Genehmigung/Verweigerung

Quelle

12_anfechtungserklaerung_entwurf.md

Status

offen

Datum

2026-04-23

Uhrzeit

EOD

Ereignis

Mitteilung an Wendelbert Eisenhut zur Schwebenden Unwirksamkeit

Rechtsfrage

Händlerrückabwicklung

Quelle

05_notiz_minderjaehriger_giselher.md

Status

offen

Datum

2026-04-24

Uhrzeit

11:00

Ereignis

Telefonat Wendelbert Eisenhut jun.

Rechtsfrage

Klärung Kenntnis Innenlimit

Quelle

04_vollmacht_werkstattbedarf.md

Status

offen

Datum

2026-04-25

Uhrzeit

EOD

Ereignis

Themenkarte und Anspruchsmatrix

Rechtsfrage

Skill bgb-at-pruefer

Quelle

09_anspruchsmatrix_roh.md

Status

offen

Datum

2026-04-27

Uhrzeit

EOD

Ereignis

Antwortentwurf an Adelheid Krummstab

Rechtsfrage

Vertragsschluss / Anfechtung

Quelle

12_anfechtungserklaerung_entwurf.md

Status

offen

Datum

2026-04-30

Uhrzeit

EOD

Ereignis

Antwort an Adelheid Krummstab versendet

Rechtsfrage

Antwortfrist

Quelle

12_anfechtungserklaerung_entwurf.md

Status

offen

Datum

2026-05-08

Uhrzeit

16:42

Ereignis

Anruf Kunigunde wegen Fuchs-Kündigung

Rechtsfrage

Arbeitsrechtsfrage

Quelle

11_bea_ges_formfiktion_schriftsatz.md

Status

erledigt

Datum

2026-05-22

Uhrzeit

EOD

Ereignis

Vierwochenfrist § 108 Abs. 2 BGB endet (gerechnet ab 24.04.2026)

Rechtsfrage

Endgültige Verweigerung/Genehmigung

Quelle

05_notiz_minderjaehriger_giselher.md

Status

offen

Datum

2026-06-15

Uhrzeit

EOD

Ereignis

Schriftliche Auftragsbestätigung Stift Falkenau erwartet

Rechtsfrage

Bedingungseintritt

Quelle

07_form_sittenwidrigkeit_bedingung.md

Status

offen

Datum

2026-06-18

Uhrzeit

10:00

Ereignis

Güteverhandlung ArbG Wendelheim Az. 3 Ca 118/26

Rechtsfrage

Arbeitsrechtsverfahren Fuchs

Quelle

11_bea_ges_formfiktion_schriftsatz.md

Status

offen

Datum

2029-12-31

Uhrzeit

23:59

Ereignis

Verjährung etwaiger Kaufpreisanspruch Adelheid (§ 195 BGB)

Rechtsfrage

Regelverjährung

Quelle

01_mandatsnotiz_erstgesprach.md

Status

offen

01_mandatsnotiz_erstgesprach.docx

Mandatsnotiz Erstgespräch

Datum: Mittwoch, 22.04.2026, 09:20 bis 10:35 Uhr

Ort: Kanzlei Am Torbogen, Hindenburgplatz 4, 91077 Irmenstadt, Besprechungsraum 2

Teilnehmende: Kunigunde Rabenhaupt (Mandantin), RAin Dr. Ottilie Steinacker, Referendar Balduin Mertel (Protokoll)

Mandatumfang: zivilrechtliche Beratung in den Fällen Praegepresse, Werkstattbedarf Wendelbert Eisenhut, Messingtypen Giselher; Pruefung einer arbeitsrechtlichen Reaktion auf Hildebrand Fuchs in Folge der oben genannten Vorgänge.

Erscheinung und Verhalten der Mandantin

Frau Rabenhaupt wirkt sehr geordnet, aber sichtlich verärgert. Sie hat einen DIN-A4-Hefter mitgebracht (grüner Hefrahmen mit Aufdruck "Werkstattfragen 2026") mit ausgedruckten E-Mails, einem Chat-Export (USB-Stick mitgebracht) und der Vollmacht für Hildebrand Fuchs. Sie sagt im Erstgespräch mehrfach: "Die Praegepresse brauche ich. Mit dem Rest werden wir auch noch fertig." Auf Nachfrage betont sie, dass sie aktuell keinen offenen Konflikt mit Hildebrand sucht; sie will jedoch wissen, ob die Vollmacht weiter gilt und ob die Wendelbert-Eisenhut-Rechnung schon endgültig die Werkstatt bindet.

Von der Mandantin geschilderter Sachverhalt

- Am 09.04.2026 habe Adelheid Krummstab auf der Plattform AltWerk eine Praegepresse eingestellt. Im Inserat AW-77-426 habe sie "Sofortkauf möglich" und "Preis 1.480 EUR", "Abholung in Wendelheim-Nord" angegeben. Es habe drei Fotos gegeben.
- Kunigunde habe am selben Abend (09.04.2026, ca. 21:00 Uhr) über den Button "verbindlich kaufen" geklickt. Danach kam nur eine automatische Eingangsbestätigung, dass der Vertrag "nach Pruefung der Anbieterin zustande komme".
- Am 10.04.2026 schrieb Adelheid, sie müsse noch prüfen, ob die Presse wirklich "vollständig bronzegefuehrt" sei. Im Inserat selbst stand die Eigenschaft "bronzegefuehrt".
- Am 11.04.2026 fuhr Kunigunde mit Hildebrand zur Besichtigung nach Nürnberg. Adelheid schrieb auf einem Quittungsblock eine Notiz (vgl. 07_form_sittenwidrigkeit_bedingung.md): "Falls die Werkstatt den Auftrag Stift Falkenau bekommt, bleibt es bei 1.480 plus Lieferung. Sonst reden wir neu. Presse bleibt bis dahin hier."
- Am 12.04.2026 bot Adelheid Lieferung gegen 190 EUR Zuschlag an und bat um Annahme bis "Montagabend".
- Kunigunde antwortete am 13.04.2026 um 22:48 Uhr aus dem Zug auf der Strecke Würzburg-Nürnberg. Die Mail blieb laut ihrem Handy im Postausgang hängen und wurde erst am 14.04.2026 um 08:06 Uhr versendet, als sie wieder in einem stabilen WLAN-Netz war.
- Adelheid behauptet nun, die Annahme sei verspätet gewesen. Gleichzeitig erklärt sie vorsorglich Anfechtung, weil der Preis eigentlich 14.800 EUR habe lauten sollen (Schreiben Adelheid vom 18.04.2026).
- Hildebrand hat am 15.04.2026 bei der Wendelbert Eisenhut GmbH Werkstattbedarf für **12.460 EUR brutto** bestellt. Interne Grenze laut Kunigunde: 8.000 EUR. Nach aussen habe sie nie eine Grenze genannt.

- Giselher hat am 16.04.2026 in der Filiale Nürnberg-Erlenstegen der Wendelbert Eisenhut GmbH Messingtypen "Fraktur fein, 14 Punkt" für 620 EUR gekauft. Er hat 240 EUR direkt am Jugendkonto-Terminal bezahlt; den Rest sollte er "nächsten Monat oder halt in Raten" begleichen.

Belege, die im Termin gesichtet wurden

Datum	Beleg	Form	Status
09.04.2026, 21:17	Eingangsbestätigung AltWerk	E-Mail	Original vorhanden
10.04.2026	E-Mail Adelheid zur Bronzefrage	E-Mail	Original vorhanden
11.04.2026	Quittungsblock-Zettel Adelheid	handschriftlich	Original vorhanden
12.04.2026, 18:41	E-Mail Adelheid mit Annahmefrist	E-Mail	Original vorhanden
13.04.2026, 22:48	Annahme-Mail Kunigunde (gesetzter Versand)	E-Mail-Header	Original vorhanden
14.04.2026, 08:06	tatsächlich versandte Annahme	E-Mail-Header	Original vorhanden
15.04.2026	Bestellbestätigung Wendelbert Eisenhut Nr. WE-2026-22884	PDF	Original Mandantin
16.04.2026	Quittung Giselher (Filiale Nürnberg-Erlenstegen)	Papier	Original Mandantin
17.04.2026, 19:42	SMS-Screenshot Theudelinde	Foto vom Handy	Original vorhanden
18.04.2026	Schreiben Adelheid Krummstab (Anfechtung)	Brief	Original vorhanden
18.04.2026	E-Mail Wendelbert Eisenhut zur Minderjaehrigkeit	E-Mail	Original vorhanden
03.01.2026	Vollmacht Werkstattbedarf	Papier mit handschriftlicher Ergänzung Hildebrands vom 15.04.2026	Original vorhanden

Erste Einschätzung ohne Ergebnis

Die Akte enthält mehrere BGB-AT-Schwerpunkte ohne klare Hierarchie:

- Vertragsschluss im Online-Kontext (Angebot, invitatio, Prüfvorbehalt der Plattform, späteres Lieferangebot, Annahme).
- Zugang und Annahmefrist (Montagabend, Postausgang, tatsächlicher Versand, gewöhnliche Kenntnisnahmemöglichkeit).
- Anfechtung (Preisirrtum als Erklärungs- oder Kalkulationsirrtum; Eigenschaftsirrtum bezüglich der Bronzeführung).
- Minderjaehrigenrecht (§§ 107, 108, 110 BGB; Frage der "Bewirkung" mit Eigen-/Fremdmitteln; Frage der Ratenzahlung).
- Stellvertretung (Aussenvollmacht, interne Grenze, Missbrauch der Vertretungsmacht, Evidenz und Kollusion).
- Bedingung (Quittungsblock-Zettel; ggf. § 158 Abs. 1 BGB aufschiebende Bedingung).
- Form und Sittenwidrigkeit (Behauptung Adelheid, Kunigunde habe ihre Unerfahrenheit ausgenutzt).

- Form arbeitsrechtlicher Kündigung (§ 623 BGB, § 126a BGB, § 46c ArbGG, § 46h ArbGG).

Bitte zuerst keine endgültige Lösung, sondern sauber sortieren.

Drei Rückfragen an die Mandantin (im Termin geklärt)

1. **Wann genau wurde die Annahme-Mail abgeschickt?** Antwort Mandantin: Schreiben am 13.04. um 22:48 Uhr im Zug; tatsächlich versandt 14.04. um 08:06 Uhr nach Eintritt ins Heim-WLAN. Sie weiss nicht, was Adelheids Mail-Server zuerst gesehen hat.
2. **Hat die Werkstatt vor dem 18.04.2026 schon einmal etwas an Adelheid bezahlt oder geleistet?** Antwort: Nein.
3. **Wer kannte die interne 8.000-EUR-Grenze ausserhalb der Werkstatt?** Antwort: Niemand. Hildebrand wusste es. Mechthild Federlein wusste es. Hauptlieferant Wendelbert Eisenhut Senior **vermutet** es nach einer Bemerkung aus Q4/2025.

Nächste Schritte

Schritt	Verantwortlich	Frist
Themenkarte und Anspruchsmatrix	Balduin Mertel	25.04.2026
Antwortschreiben Adelheid Krummstab (Entwurf)	Balduin Mertel	27.04.2026
Telefon mit Wendelbert Eisenhut jun.	Otilie Steinacker	24.04.2026
Aufforderung Eltern Giselher nach § 108 BGB	Balduin Mertel	23.04.2026
Aktennotiz zu Vollmacht und Innenlimit	Otilie Steinacker	25.04.2026

Chat-Export Werkstattgruppe

Quelle: Signal-Gruppe "Werkstatt Rabenhaupt", erstellt 12.01.2024, Mitglieder: Kunigunde Rabenhaupt, Hildebrand Fuchs, Mechthild Federlein, Giselher Rabenhaupt

Exportiert: 22.04.2026 durch Kunigunde, USB-Stick übergeben an Balduin Mertel

Auszug: 09.04.2026 21:00 Uhr bis 17.04.2026 18:00 Uhr

09.04.2026, 21:22 - Kunigunde: Ich habe auf AltWerk die kleine Praegepresse geklickt. Erstmal nur Eingangsbestätigung, die Plattform schreibt wieder "nach Pruefung". Mal sehen.

09.04.2026, 21:24 - Hildebrand: Welche denn? Die AW-77 oder die AW-78?

09.04.2026, 21:25 - Kunigunde: AW-77-426. Die kleine mit der bronzefuehrten Mechanik. 1.480 EUR. Sofortkauf.

09.04.2026, 21:26 - Hildebrand: Endlich. Stift Falkenau braucht genau so eine.

10.04.2026, 07:46 - Hildebrand: Wenn die wirklich bronzefuehrt ist, sofort nehmen. Für die Hochzeitskarten von Stift Falkenau brauchen wir genau so eine.

10.04.2026, 08:18 - Kunigunde: Adelheid hat geschrieben, sie möchte erst besichtigen. Sie ist selbst keine Fachfrau, sagt sie. Termin morgen 11 Uhr in Nürnberg.

10.04.2026, 08:20 - Hildebrand: Ich komme mit. Ich bringe den Prüfkoffer.

11.04.2026, 14:38 - Hildebrand: Besichtigung gemacht. Bronze ist die Hauptführung, aber zwei Stellen sind Stahl. Eine Buchse ist Messing. Maschine läuft. Adelheid weiss nicht, was Bronze ist. Sie hat sich auf einen Zettel notiert: "wenn Stift kommt 1480, sonst neu reden, Presse bleibt hier."

11.04.2026, 14:39 - Kunigunde: Das ist nicht in Ordnung. Ich kläre das per Mail.

12.04.2026, 19:02 - Kunigunde: Verkäuferin sagt Lieferung +190 und Antwort bis Montagabend. Ich fahre Montag nach Irmenstadt zum Mandantentermin, Netz im Zug ist immer ein Trauerspiel.

13.04.2026, 22:51 - Kunigunde: Mail ist geschrieben. Handy zeigt komisch "wird gesendet".

13.04.2026, 22:53 - Hildebrand: Im Zug? Ich würde das morgen aus dem Hotel-WLAN nochmal senden, sicherheitshalber.

14.04.2026, 08:11 - Kunigunde: Jetzt ging sie raus. Hoffe Montagabend reicht nicht bis Mitternacht?

14.04.2026, 10:24 - Mechthild: Adelheid hat angerufen. Verlangt jetzt 14.800 EUR. Sie habe sich verschrieben. Das kann sie vergessen.

14.04.2026, 10:26 - Kunigunde: Was sagen wir?

14.04.2026, 10:28 - Mechthild: Ich habe gesagt, wir warten ab, was sie schriftlich vorträgt. Mehr nicht.

15.04.2026, 13:20 - Hildebrand: Wendelbert hat das Pressezubehör angeboten. Walzen, Bleiablage, Führungen, Ölbad. Plus Amboss. Wenn die Presse Donnerstag kommt, brauchen wir das gleich. 12.460 brutto.

15.04.2026, 13:21 - Hildebrand: Soll ich bestellen? Antwort?

15.04.2026, 16:20 - Hildebrand: Habe bei Wendelbert bestellt. Amboss, Walzen, Bleiablage, Führungen, Ölbad. Teuer, aber passt.

15.04.2026, 16:22 - Kunigunde: Wie teuer? Du hast die 8.000 im Kopf?

15.04.2026, 16:23 - Hildebrand: 12.460 brutto. Aber ohne das Zeug steht die Presse nur herum. Wendelbert junior hat einen Termin um 13 Uhr gegeben, ich musste entscheiden.

15.04.2026, 16:24 - Kunigunde: Bitte vorher fragen. Nicht zum dritten Mal.

15.04.2026, 16:25 - Hildebrand: Ich hatte keine Zeit, sorry.

16.04.2026, 14:30 - Giselher: Tante, in der Erlenstegen-Filiale sind Messingtypen Fraktur fein, 14 Punkt. Letzter Satz. Brauchen wir doch für das Hochzeitsbuch, oder?

16.04.2026, 14:31 - Giselher: 620 EUR. Kann ich 240 vom Jugendkonto und Rest in Raten?

16.04.2026, 14:55 - Hildebrand: Gisi, ich bin auf der Autobahn, frag deine Tante.

16.04.2026, 17:05 - Giselher: Ich hab die Messingtypen aus der Anzeige gekauft, sonst sind die weg. 240 direkt bezahlt, Rest später. Ist doch für die Werkstatt.

16.04.2026, 17:06 - Kunigunde: Giselher, bitte nichts mehr kaufen. Wir besprechen das morgen.

16.04.2026, 17:07 - Kunigunde: Auf welcher Filialnummer? Und auf wessen Namen?

16.04.2026, 17:08 - Giselher: Erlenstegen. Wendelbert Eisenhut. Ich habe Onkel Eisenhut gesagt, dass es für die Werkstatt ist.

17.04.2026, 09:14 - Kunigunde: Mutter Theudelinde hat eben gesagt, dass sie das nicht genehmigt. Per SMS. Habe Hildebrand gesagt, er soll bis Klärung nichts mehr für die Werkstatt einkaufen.

17.04.2026, 09:16 - Hildebrand: Verstanden. Aber dann kommt der Stift-Falkenau-Auftrag nicht durch.

17.04.2026, 09:18 - Kunigunde: Wir reden. Erst mit Anwältin.

17.04.2026, 17:59 - Mechthild: Brief von Adelheid eben eingegangen. Anfechtung. Komma-Argument.

Vollmacht Werkstattbedarf

Rabenhaupt Restaurierungswerkstatt

Altmarkt 8, 91086 Wendelheim

Telefon 09182 - 88 17 14

E-Mail kontakt@rabenhaupt-werkstatt.de

Wendelheim, 03.01.2026

Vollmacht

Ich, **Kunigunde Rabenhaupt**, geb. 14.09.1968, wohnhaft Altmarkt 8, 91086 Wendelheim, Inhaberin der Rabenhaupt Restaurierungswerkstatt, bevollmächtige hiermit

Herrn Hildebrand Fuchs,

geb. 22.06.1971, wohnhaft Wiesenstr. 12, 91086 Wendelheim,

für die Rabenhaupt Restaurierungswerkstatt **Werkstattbedarf, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien** zu bestellen, Angebote einzuholen, Liefertermine abzustimmen und übliche Gewährleistungsrechte geltend zu machen.

Die Vollmacht gilt gegenüber Lieferanten der Werkstatt, **insbesondere** gegenüber der Wendelbert Eisenhut GmbH, Industriestr. 14, 90439 Nürnberg.

Interne Beschränkung

Intern gilt zwischen Herrn Fuchs und mir: **Einzelbestellungen über 8.000 EUR brutto** sind vorher mit mir abzustimmen. Diese interne Grenze wird den Lieferanten nicht gesondert mitgeteilt und ist nicht Bestandteil der nach aussen erteilten Vollmacht.

Dauer und Widerrufbarkeit

Die Vollmacht gilt unbefristet. Sie ist jederzeit widerrufbar. Ein Widerruf bedarf nicht zwingend der Schriftform, ist aber gegenüber Lieferanten schriftlich anzuzeigen, um Wirkung im Aussenverhaeltnis zu entfalten.

Unterschrift

Kunigunde Rabenhaupt

Wendelheim, 03.01.2026

(handschriftliche Unterschrift; Originalvollmacht im Werkstattbüro im Ordner "Personal/Vollmachten 2026")

Handschriftliche Ergänzung Hildebrand Fuchs vom 15.04.2026 (am unteren Rand des Originaldokuments)

"Pressezubehör dringend, K. im Termin, später erklären. – H.F. 15.04.26"

Diese Ergänzung ist von Hildebrand Fuchs eigenhändig auf die Vollmacht aufgebracht worden, nach Aussage Kunigundes ohne ihre Zustimmung. Die Ergänzung ist nicht datiert von Frau Rabenhaupt gegengezeichnet.

Kanzleivermerk (Balduin Mertel, 25.04.2026)

1. Die Vollmacht ist nach § 167 Abs. 1 BGB durch ausdrückliche Erklärung erteilt. Sie umfasst nach dem Wortlaut Werkstattbedarf, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien.
2. Pressezubehör (Amboss, Walzen, Bleiablage, Führungen, Ölbad) ist nach normalem Wortverständnis "Werkstattbedarf". Die Auslegung der Vollmacht im Aussenverhaeltnis ist objektiv und folgt dem Empfängerhorizont der Wendelbert Eisenhut GmbH.
3. Die interne 8.000-EUR-Grenze ist im Aussenverhaeltnis grundsätzlich unerheblich (§ 167 Abs. 2 BGB analog; vgl. Schrifttumstand zur Innenbeschränkung). Sie kann nur unter dem Gesichtspunkt des Missbrauchs der Vertretungsmacht eine Rolle spielen, wenn:
 - der Lieferant die Beschränkung kannte oder kennen musste (Evidenz),
 - der Lieferant kollusiv mit dem Vertreter zusammenwirkt (Kollusion).
4. Die handschriftliche Ergänzung Hildebrand Fuchs vom 15.04.2026 verschiebt das Bild nicht im Aussenverhaeltnis, weil sie nicht vom Vollmachtgeber stammt. Sie kann aber im Innenverhältnis (arbeitsvertraglich) erheblich sein und stützt einen Vorwurf der Eigenmächtigkeit.
5. Hauptfrage: Hat Wendelbert Eisenhut jun. (oder sen.) die 8.000-EUR-Grenze gekannt? Auskunft Kunigunde: Wendelbert Senior **vermutet** die Grenze nach einer Bemerkung aus Q4/2025 ("Frau Rabenhaupt achtet auf groessere Bestellungen"). Eine Kenntnis ist nicht nachgewiesen.
6. Bestellung 12.460 EUR brutto liegt deutlich über 8.000 EUR, aber unterhalb einer Groessenordnung, bei der eine generelle Vermutungsregel greift. Eine "evidente" Innenbeschraenkungs-Verletzung hängt von zusätzlichen Umständen ab (z.B. ungewöhnlich gross für den Betrieb, keine vorherige Klärung, Verkäufer raete Vorsicht).

Nächster Schritt

- Telefonat mit Wendelbert Eisenhut jun. (24.04.2026) zur Klärung, was am 15.04.2026 zwischen Hildebrand und ihm gesprochen wurde. Insbesondere, ob die Eile mit "ohne Rückfrage bei der Inhaberin" begründet wurde.
- Aktennotiz nach dem Telefonat.
- Pruefung, ob ein Anspruch gegen Hildebrand persönlich aus Pflichtverletzung des Arbeitsverhältnisses besteht.

Notiz Minderjaehrigenkauf Giselher

Personalien und Lebenssituation

Giselher Rabenhaupt, geb. 12.02.2010, also 16 Jahre alt, wohnhaft Erikastr. 18, 91086 Wendelheim. Allein sorgeberechtigt: Mutter Theudelinde Rabenhaupt, geb. 09.04.1973, gleicher Anschrift. Der Vater ist verstorben (02.05.2018).

Giselher hilft jeden Mittwoch und Samstag in der Werkstatt seiner Tante Kunigunde. Es besteht **kein Ausbildungsverhältnis**. Er sortiert Kisten, fährt Materialwagen, wischt die Werkstatt und beobachtet gelegentlich Restaurierungsschritte; er repariert nicht selbst.

Geldquellen Giselhers

Quelle	Höhe	Frequenz	Verwendungszweck
Taschengeld Mutter	75 EUR	monatlich	frei
Werkstattmitarbeit (Mutter zahlt nach Stundenzettel)	60 EUR	monatlich, schwankt	frei, aber faktisch für Sportverein
Botengänge für Tante Kunigunde	20 EUR/Botengang	unregelmässig (4-6 Mal pro Monat)	bar, kein Vertrag
Geschenke (Geburtstag, Weihnachten)	100-200 EUR	jährlich	auf Jugendkonto

Aktueller Jugendkonto-Saldo (Postbank, geführt für Theudelinde Rabenhaupt als gesetzliche Vertreterin) am 16.04.2026, 14:00 Uhr: **612,40 EUR**.

Vorgang vom 16.04.2026

Giselher kaufte am 16.04.2026 in der Filiale Nürnberg-Erlenstegen der Wendelbert Eisenhut GmbH einen Satz Messingtypen "Fraktur fein, 14 Punkt" für **620 EUR**. Filialleitung im Termin: Yvonne Eisenhut (Tochter des Geschäftsführers). Filialnummer 014. Quittungsnummer WE-2026-23018.

Er zahlte 240 EUR sofort über sein Jugendkonto (Lastschrift am Filialterminal). In der Bestellmaske steht:

Restbetrag 380 EUR zahlbar binnen 30 Tagen oder in vier Monatsraten zu je 97 EUR inklusive Bearbeitungspauschale (Gesamtfinanzierung 388 EUR). Der Käufer wählt die Ratenoption: ja.

Giselher hat zu Yvonne Eisenhut gesagt, dass es "für die Werkstatt" sei. Er hat keine Vollmacht von Kunigunde Rabenhaupt vorgelegt. Yvonne hat darauf vertraut, weil Kunigundes Werkstatt bei Wendelbert Eisenhut langjährige Kundin ist.

Reaktion Mutter (Theudelinde) am 17.04.2026

Theudelinde schreibt am 17.04.2026, 19:42 Uhr per SMS an Kunigunde:

"Ich genehmige gar nichts, wenn er dafür Schulden macht. Wenn er mit seinem eigenen ersparten Geld etwas Kleines kauft, meinetwegen. Aber keine Raten und keine Werkstattnummer."

Aus der Mail vom 18.04.2026 (Anlage A2 zur Akte) ergänzt Theudelinde:

"Den 240-EUR-Anteil können wir, ärgerlich aber verschmerzbar, akzeptieren. Was wir nicht akzeptieren, sind die Raten über 380 EUR oder die 30-Tage-Schuld. Bitte teilen Sie das auch dem Händler mit."

Reaktion Händler (Wendelbert Eisenhut GmbH) am 18.04.2026

Wendelbert Eisenhut jun. schreibt am 18.04.2026 per E-Mail an die Werkstatt (Anlage A3):

"Wir hatten keinen Hinweis auf Minderjährigkeit. Der Kunde hat bezahlt und die Ware ist versandt. Wir erwarten Zahlung des Restbetrags."

Auf telefonische Nachfrage Kunigundes am 18.04.2026 nachmittags erklärt Wendelbert jun. zudem, Giselher habe sich nicht ausgewiesen, sehe aber "deutlich jünger als 18" aus. Die Filialleitung hätte nach Yvonne Eisenhuts Aussage "doppelt nachfragen müssen". Wendelbert junior bietet folgendes an:

1. Wenn die Ratenzahlung scheitert: Stornierung des Vertrags gegen Rückgabe der Ware in originalverpacktem Zustand binnen 14 Tagen.
2. Wenn die Ware bereits ausgepackt ist: Prüfung von Schadensquoten und Rückkauf zum Mindererlös.
3. Wenn die Mutter die Genehmigung verweigert: dieselbe Stornierungsoption.

Bewertung Kanzlei (Balduin Mertel, 25.04.2026)

§ 107 BGB

Giselher ist 16, mithin beschränkt geschäftsfähig (§ 106 BGB). Der Kauf der Messingtypen ist nicht ledig vorteilhaft (er entsteht eine Pflicht zur Zahlung). Die Wirksamkeit hängt von der Einwilligung der gesetzlichen Vertreterin (Mutter) ab.

§ 108 BGB

Die Mutter hat keine vorherige Einwilligung erteilt. Eine spätere Genehmigung wäre möglich, ist aber ausdrücklich verweigert worden (SMS vom 17.04.2026 und E-Mail vom 18.04.2026).

Differenzierung:

- Bzgl. der 240-EUR-Sofortzahlung: Die Mutter sagt "verschmerzbar". Das ist eine **partielle Genehmigung** im Bezug auf den teilbar zu denkenden Vorgang. Frage: Ist der Kaufvertrag teilbar? Argumentativ schwierig. § 139 BGB ist hier nicht passend; eine "Teil-Genehmigung" ist nicht vorgesehen. Faktisch eher: Genehmigung des ganzen Vertrags wird verweigert, aber Rückforderung der 240 EUR wird nicht beansprucht.
- Bzgl. der Ratenzahlung 380 EUR: Genehmigung verweigert.

§ 110 BGB ("Taschengeldparagraph")

Die 240 EUR sind aus dem Jugendkonto bezahlt. Voraussetzung des § 110 BGB ist, dass die Leistung mit Mitteln bewirkt wurde, die dem Minderjährigen von dem Vertreter oder einem Dritten mit Zustimmung des Vertreters zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung überlassen worden sind. Die 240 EUR sind aus angesparten Geldern auf dem Jugendkonto. Das Jugendkonto wird von der Mutter als gesetzlicher Vertreterin geführt; die Mittel darauf sind "zur freien Verfügung" Giselhers.

Problem 1: Der Restbetrag von 380 EUR ist **noch nicht** bewirkt. § 110 BGB schließt keinen Vertrag, dessen Wirksamkeit teilweise von noch nicht bewirkten Leistungen abhängt. Solange die Leistung nicht vollständig bewirkt ist, kann § 110 BGB nicht heilen.

Problem 2: Ratenzahlung bedeutet, dass Giselher eine zukünftige Zahlungspflicht eingeht. Die Genehmigung der Mutter ist insoweit klar verweigert.

Konsequenz vorläufig

- Der gesamte Vertrag über 620 EUR ist nach § 108 BGB schwebend unwirksam, weil die Mutter nicht genehmigt.
- Die Aufforderung des Händlers an die Mutter nach § 108 Abs. 2 BGB hat noch nicht erfolgt formell, ist aber durch die ersten Kommunikationen faktisch im Gange. Eine förmliche Aufforderung sollte versandt werden, um die Vierwochenfrist auszulösen.
- Wenn die Mutter förmlich verweigert, ist der Vertrag von Anfang an unwirksam. Rückabwicklung nach §§ 812 ff. BGB. Die Ware ist zurück, die 240 EUR sind zurückzuzahlen.

Nächste Schritte

Schritt	Verantwortlich	Frist
Förmliche Genehmigungsaufforderung an Theudelinde nach § 108 Abs. 2 BGB	Balduin Mertel	23.04.2026
Mitteilung an Wendelbert Eisenhut GmbH, dass der Vertrag schwebend unwirksam ist und keine Werkstattnummer Adresse trifft	Balduin Mertel	23.04.2026
Klärung, ob Werkstatt zur Stornierung bereit ist (Variante 1 des Händlers)	Kunigunde Rabenhaupt	26.04.2026
Erläuterung gegenüber Giseler und Theudelinde, dass keine Werkstatt-Haftung besteht	RAin Steinacker	25.04.2026

Schreiben Adelheid Krummstab vom 18.04.2026

Adelheid Krummstab

Schwabacher Str. 41

90478 Nürnberg

Telefon 0911 - 88 17 422

An:

Rabenhaupt Restaurierungswerkstatt

Frau Kunigunde Rabenhaupt

Altmarkt 8

91086 Wendelheim

Nürnberg, 18.04.2026

Betreff: Praegepresse AltWerk Nr. AW-77-426 / Anfechtung / verspätete Annahme

Sehr geehrte Frau Rabenhaupt,

ich fechte vorsorglich jede etwaige Erklärung zur Praegepresse AW-77-426 an, die ich Ihnen gegenüber abgegeben habe.

1. Preisirrtum. Der Preis war falsch eingetragen. Gemeint waren **14.800 EUR**, nicht 1.480 EUR. Das Komma beziehungsweise die Null ist mir beim Einstellen der Anzeige verloren gegangen. Ich habe das beim Hochladen am 06.04.2026 nicht bemerkt. Mein verstorbener Mann hatte die Maschine 1996 für rund 12.000 DM gekauft; bei Berücksichtigung von Inflation und Sammlerwert komme ich heute auf etwa 15.000 EUR. Der Eintrag "1.480" war ein Tippfehler.

2. Eigenschaftsirrtum. Ich habe mich ausserdem über die Beschaffenheit geirrt. Die Presse ist nicht vollständig bronzefuehrt. Ich habe erst bei der Reinigung am 14.04.2026 gesehen, dass die Führung teils aus Messing und teils aus Stahl besteht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie nicht als "vollständig bronzefuehrt" angeboten. Ihr Werkstattleiter Hildebrand Fuchs hat das bereits bei der Besichtigung am 11.04.2026 erkannt; in mir hat er es nur lose erwähnt, ohne dass ich die Tragweite verstanden habe.

3. Verspätete Annahme. Schliesslich ist Ihre Annahme zu spät angekommen. "Montagabend" heisst für mich während normaler Bürozeiten, nicht irgendwann nachts und schon gar nicht Dienstagmorgen. Ich habe Ihre Mail erst Dienstagvormittag im Posteingang gesehen. Eine Annahme nach Ablauf der Frist ist nach § 146 BGB erloschen.

Ich erkläre daher hilfsweise:

(a) Ich fechte meine Erklärung im Inserat (Festpreis 1.480 EUR) und meine Erklärung im Lieferangebot vom 12.04.2026 (Lieferung +190 EUR) wegen Erklärungs- und Eigenschaftsirrtums an.

(b) Wenn der Vertrag wegen Verspätung Ihrer Annahme bereits nicht zustande gekommen sein sollte, bedarf es einer Anfechtung nicht.

(c) Schadenersatz nach § 122 BGB werde ich nicht geltend machen, wenn Sie meine Anfechtung akzeptieren und keine Ansprüche aus dem (etwaigen) Vertrag erheben.

Ich bitte Sie um Rückmeldung bis **30.04.2026**. Die Presse bleibt bis zur Klärung bei mir und wird nicht weitergegeben.

Mit freundlichen Grüessen

Adelheid Krummstab

Kanzleivermerk Balduin Mertel (25.04.2026)

Prüfreihefolge

1. Vertragsschluss überhaupt zustande gekommen?

- Inserat als Festpreis ist nach hM **invitatio ad offerendum**, sofern Plattform-AGB einen Prüfvorbehalt vorsehen (hier ja, vgl. Eingangsbestätigung 09.04.2026). Das Klicken Kunigundes am 09.04.2026 ist Angebot.
- Adelheid hat am 12.04.2026 ein **eigenes Lieferangebot** unterbreitet (1.480 + 190 EUR Lieferung, Annahme bis Montagabend). Dies ist neues Angebot, nicht Annahme.
- Kunigundes Mail vom 14.04.2026 ist Annahme dieses neuen Angebots.
- Annahmefrist "Montagabend": **Zugang massgeblich**. Mail war nach Adelheids Server-Log erst Dienstagmorgen 08:08 Uhr im Posteingang. Damit Zugang nicht bis Montagabend.
- Eine Annahme nach Fristablauf ist nach § 146 BGB erloschenes Angebot; sie gilt nach § 150 Abs. 1 BGB als **neues Angebot**, das Adelheid annehmen oder ablehnen könnte. Adelheid hat das mit Schreiben 18.04.2026 abgelehnt.
- Vorläufige Bewertung: kein Vertragsschluss.

2. Annahmefrist und Empfängerhorizont

- "Montagabend" ist unscharf. Auslegung: bis zum Ende des allgemein verstandenen Abends, jedenfalls nicht über Mitternacht hinaus.
- Kunigunde hätte die Mail spätestens am 13.04.2026 mit funktionsfähigem Netz absenden müssen. Die Risikosphäre "Postausgang hängt" liegt im Verantwortungsbereich des Absenders.
- Argumentativ möglich: Kunigunde hat die Erklärung "abgegeben" durch das Klicken auf "Senden". Aber nach § 130 Abs. 1 BGB ist nicht Abgabe massgeblich, sondern **Zugang** beim Empfänger. Zugang ist Eingang im Machtbereich des Empfängers und unter normalen Umständen zu erwartende Kenntnisnahme. Zugang dahin: nach 22:48 Uhr bei niemandem zu erwarten; über Nacht im Mailserver, aber Zustellung beim Empfängerserver gemäß Logs 14.04.2026 08:08 Uhr.

3. Anfechtung Adelheids

- § 119 Abs. 1 BGB Erklärungsirrtum: "1.480" statt "14.800" – Tippfehler. Früh genug angefochten (innerhalb von Tagen nach Entdeckung 14.04.2026).
- § 119 Abs. 2 BGB Eigenschaftsirrtum: "vollständig bronzegefuehrt" tatsächlich teilweise Messing und Stahl. Verkehrswesentlich? In Restaurierungskreisen ja.

- Aber: Anfechtung **wovon**? Wenn kein Vertrag zustande gekommen ist, gibt es nichts anzufechten. Anfechtung ist nur erforderlich, wenn die Erklärung Adelheids als Angebot in einen Vertrag hineinwirkt.
- Wenn Vertrag zustande gekommen wäre (etwa weil "Montagabend" weiter ausgelegt wird): Anfechtung des Lieferangebots vom 12.04. über 1.480 + 190 EUR wegen Erklärungsirrtum wäre zulässig, frist- und formgerecht. § 122 BGB-Schadenersatz droht nur, wenn Kunigunde nachweisbare Schäden hat (Stift-Falkenau-Auftragsverlust?).

4. Quittungsblock-Zettel ("falls Stift Falkenau kommt")

- Bedingung oder Motivrede? Wortlaut: "Falls die Werkstatt den Auftrag Stift Falkenau bekommt, bleibt es bei 1.480 plus Lieferung." Lies als aufschiebende Bedingung (§ 158 Abs. 1 BGB).
- Bedingung für Vertragsschluss oder für Preis? Auslegung: für den Preis bei 1.480 EUR. Sonst Neuverhandlung.
- Aber: Diese mündliche/handschriftliche Notiz von 11.04.2026 wurde am 12.04.2026 durch das Lieferangebot mit fester Annahmefrist überholt. Die späteren Erklärungen waren nicht mehr unter Bedingung gestellt.

Empfehlung

- Antwort an Adelheid: Wir bestreiten zunächst, dass die Annahme verspätet war, weil "Montagabend" eine Auslegungsfrage ist. Wir bestreiten zugleich die Anfechtungsbegründung Preis (Erklärungsirrtum versus Kalkulationsirrtum).
- Eigenschaftsanfechtung Bronze: Wir streiten, ob die Eigenschaft im Inserat als bindende Zusicherung gemeint war oder als unsichere Beschreibung. Adelheids E-Mail vom 12.04.2026 enthielt bereits eine Relativierung ("wirkt so").
- Argumentativ ist die Verspätungsfrage unsicher; wir vertreten Kunigundes Interesse, das Geschäft zu retten. Aber wir müssen ehrlich sagen: Vertragsschluss schwach.
- Wenn kein Vertrag zustande kam, ist die Praegepresse für Stift-Falkenau-Auftrag verloren. Alternativen prüfen.

Fristen

Frist	Datum
Antwort an Adelheid	30.04.2026
Anfechtungsfrist Adelheid (§ 121 BGB)	bereits gewahrt durch Schreiben 18.04.2026
Verjährung etwaiger Schadenersatzansprüchen (§ 122 BGB)	drei Jahre regelmaessig

Nebenabreden und Auffälligkeiten

1. Handschriftlicher Zettel bei der Besichtigung am 11.04.2026

Adelheid schrieb in Nürnberg, Schwabacher Str. 41, auf einen Quittungsblock (Block-Nr. SK-22-018, Riss 0014):

"Falls die Werkstatt den Auftrag Stift Falkenau bekommt, bleibt es bei 1.480 plus Lieferung. Sonst reden wir neu. Presse bleibt bis dahin hier."

Unterschrift Adelheid Krummstab, ohne Datum daneben (Datum aus Kontext).

Kunigunde sagt, der Zettel sei nur "Smalltalk" gewesen und im Vorbeigehen entstanden. Sie habe ihn aus Höflichkeit mitgenommen, ihm aber keine rechtliche Bedeutung beigemessen.

Adelheid sagt, das sei "selbstverständlich" eine Bedingung gewesen. Wenn die Werkstatt den Stift-Falkenau-Auftrag nicht bekommt, sei sie nicht bereit, die Presse zum Sonderpreis abzugeben.

2. Verhältnis Zettel zu nachfolgender E-Mail-Kette

Die E-Mail Adelheids vom 12.04.2026 enthält keinen Bezug auf den Zettel und keine Bedingung. Sie bietet die Presse vorbehaltlos zum Festpreis 1.480 + 190 EUR an. Das spricht dafür, dass der Zettel im Lichte der späteren E-Mail keine fortbestehende Bedeutung hat.

Argumentativ möglich:

- **Wortlaut:** "Falls ... bleibt es bei 1.480, sonst reden wir neu." Das ist Bedingungssprache.
- **Kontext:** Smalltalk während einer Besichtigung; kein Zeitpunkt der Vertragsverhandlung im engeren Sinn.
- **Sinn und Zweck:** Adelheid will sich gegen einen Sonderpreis für einen "endgültig nicht stattfindenden" Stift-Falkenau-Auftrag absichern.
- **Auslegung nach § 133, § 157 BGB:** Eher motivische Äußerung als rechtsgeschäftliche Bedingung, weil der Zettel mehrere Tage vor dem Lieferangebot entstand und die späteren Erklärungen vorbehaltlos waren.

3. Sachstand Stift Falkenau

Der Stift-Falkenau-Auftrag ist nach Auskunft Kunigundes am 16.04.2026 mündlich vom Stiftsverwalter Pater Konrad Tellbach bestätigt worden. Die schriftliche Auftragsbestätigung steht aus; sie soll Ende Mai 2026 erfolgen. Wenn Adelheid die Bedingung im Sinn einer aufschiebenden Bedingung verstanden hat, wäre die Bedingung also vorläufig eingetreten.

4. Formfrage

Im Chat sprach Hildebrand am 14.04.2026 davon, die Presse könne "notfalls mit Grundstücksschuppen" gekauft werden. Tatsächlich geht es aber nur um die bewegliche Maschine; der Schuppen steht auf fremdem Gelände und wird nicht verkauft.

Bewertung: Da kein Grundstück oder grundstücksgleiches Recht Vertragsgegenstand wird, kommt § 311b BGB nicht zur Anwendung. Eine notarielle Beurkundungspflicht besteht nicht. Hildebrands Chataeusserung ist eine private Spekulation, kein Vertragsbestandteil.

5. Sittenwidrigkeitsvorwurf

Adelheid behauptet später, Kunigunde habe ihre Unerfahrenheit ausgenutzt. Sie sei keine Händlerin und habe den Wert der Presse nicht gekannt. Der Preis 1.480 EUR sei "ein Bruchteil" des wahren Werts.

Kunigunde entgegnet:

- Die Presse sei beschädigt: ein Lagerblech ist gerissen, die Walzen sind nicht original.
- Die Bronze-Führung sei nicht "vollständig", wie Hildebrand am 11.04.2026 vor Ort festgestellt hat.
- Ein Prüfprotokoll oder eine Inspektion durch einen Sachverständigen liegt nicht vor.
- Der gezahlte Preis sei realistisch für den Zustand.

Sittenwidrigkeit (§ 138 Abs. 1 oder Abs. 2 BGB) setzt voraus:

- ein **auffälliges Missverhältnis** zwischen Leistung und Gegenleistung.
- bei § 138 Abs. 2 BGB (Wucher) zusätzlich eine Ausbeutung der Zwangslage, Unerfahrenheit, mangelnden Urteilsvermögens oder erheblichen Willensschwäche des Vertragspartners.

Hier:

- Wertfrage offen. Adelheids Schätzung 14.800 EUR ist ihrer eigenen Einlassung nach Hochpreis. Sammlerwert hängt vom Zustand ab.
- Subjektive Komponente (Ausbeutung) bei Online-Kauf zwischen erwachsenen Privatpersonen schwer nachweisbar.
- Vorläufige Bewertung: Sittenwidrigkeit eher unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, wenn der wahre Wert deutlich oberhalb von 1.480 EUR liegt.

6. Kanzleivermerk

Prüfen:

- Bedingung oder bloße Motiv-/Zweckrede: Eher Letzteres, weil das Lieferangebot vom 12.04.2026 keine Bedingung enthielt.
- Form nur, wenn Grundstücksbezug tatsächlich Vertragsgegenstand wäre. Hier nein.
- § 138 BGB nur bei tragfähigem Missverhältnis und subjektiven Umständen. Hier nicht hinreichend.

Weitere Schritte:

- Wertgutachten der Praegepresse einholen, sobald eine Aussicht auf Vertragsschluss besteht. Sachverständiger Dr. Wendelin Bock-Mertner, Sammlungspraegungen.
- Pater Konrad Tellbach (Stift Falkenau) um schriftliche Auftragsbestätigung bitten, damit die Bedingung gegebenenfalls als eingetreten gilt.
- Notiz, dass Hildebrand am 11.04.2026 die Bronzefrage erkannt hat. Das ist sowohl für die Anfechtung Adelheids (kein vermeidbarer Irrtum, wenn Hildebrand auf eine Mischführung hingewiesen hat) als auch für das Werkstattinnenverhältnis relevant.

7. Sachverstaendigenanfrage Praegepresse

Vorschlag Sachverständiger: Dr. Wendelin Bock-Mertner, Sammlungspraegungen, Mariannenstr. 7, 90537 Feucht. Telefon 09128 - 33 41 18. Honorar 480 EUR netto für Kurzbewertung mit Lichtbildern, 1.200 EUR für Vorortbewertung mit Demontage.

Vor Beauftragung Klärung mit Kunigunde, ob Werkstattbudget vorhanden ist.

Erwartete Prüfpfade ohne abschliessende Bewertung

Diese Datei beschreibt nur, welche Themen ein guter Lauf des Plugins finden sollte. Sie legt kein Ergebnis fest.

Muss gefunden werden

1. Vertragsschluss im Online-Kontext

- Plattform-Inserat als invitatio ad offerendum bei Prüfvorbehalt der Anbieterin.
- Klick auf Sofortkauf am 09.04.2026 als Angebot.
- Mail Adelheid vom 12.04.2026 als neues Angebot, das die ursprüngliche Konstellation überholt.
- Annahme Kunigundes am 14.04.2026.

2. Zugang und Annahmefrist

- "Montagabend" als unscharfe Frist.
- § 130 Abs. 1 BGB: Zugang im Machtbereich des Empfängers; Sphaerentheorie zum technischen Zustellweg.
- Risikosphäre "Postausgang hängt" beim Absender.
- E-Mail-Server-Log als Tatsachenbeweis für Zugang.

3. Anfechtung

- § 119 Abs. 1 BGB Erklärungsirrtum vs. § 119 Abs. 2 BGB Eigenschaftsirrtum.
- Abgrenzung Erklärungs-/Kalkulationsirrtum: Bei der Praegepresse spricht die Tippfehlertheorie Adelheids für Erklärungsirrtum, aber das Zahlenpaar 1.480/14.800 ist auch als interner Kalkulationsfehler erklärbar.
- Kausalität: Adelheid hätte bei richtigem Preis überhaupt nicht angeboten.
- Frist § 121 BGB: unverzüglich nach Kenntnisnahme; gewahrt durch Schreiben vom 18.04.2026 (vier Tage nach Reinigung).
- § 122 BGB Schadenersatz: Vertrauensschaden Kunigundes (entgangener Stift-Falkenau-Auftrag).

4. Minderjaehrigenrecht

- § 107 BGB: nicht lediglich vorteilhaftes Geschäft, Einwilligung erforderlich.
- § 108 BGB: schwebende Unwirksamkeit ohne Einwilligung, Genehmigung oder Verweigerung. Vierwochenfrist nach Aufforderung des Händlers.
- § 110 BGB ("Taschengeldparagraph"): Bewirken mit Mitteln zur freien Verfügung. Hier nur 240 EUR aus Jugendkonto bewirkt; 380 EUR Ratenrest noch nicht.
- Konsequenz: Vertrag insgesamt schwebend unwirksam, weil Bewirkung nicht vollständig. Ratenzahlungs-Schuldzusage ist eigener Verpflichtungstatbestand und nicht von § 110 BGB gedeckt.

5. Stellvertretung

- § 167 Abs. 1 BGB Aussenvollmacht.
- Vollmachtsumfang nach Wortlaut: Werkstattbedarf, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien. Pressezubehör subsumierbar.
- Innenbeschränkung 8.000 EUR grundsätzlich nicht im Aussenverhaeltnis wirksam.
- Missbrauch der Vertretungsmacht (Evidenz oder Kollusion) als Ausnahme. Hier Beweisproblem.

- Pflichtverletzung des Hildebrand im Innenverhältnis (Arbeitsvertrag) erkennbar; arbeitsrechtliche Reaktion zu prüfen.

6. Bedingung

- Quittungsblock-Zettel: Wortlaut spricht für Bedingung, Kontext (Smalltalk) und nachfolgender Vertragsverlauf (vorbehaltloses Lieferangebot) gegen Bedingung.
- § 158 Abs. 1 BGB aufschiebende Bedingung wäre zu prüfen, wenn die Bedingungsthese durchgehalten wird.
- Eintritt Bedingung 16.04.2026 (Stift-Falkenau-Bestätigung mündlich) oder erst bei schriftlicher Auftragsbestätigung?

7. Form und § 138 BGB

- Form: § 311b BGB nicht einschlägig, weil kein Grundstück oder grundstücksgleiches Recht Vertragsgegenstand.
- § 138 BGB: nur prüfen, aber nicht künstlich aufblähen; Wert offen.

8. Arbeitsrechtliche Kündigung Hildebrand

- § 623 BGB schließt elektronische Form aus.
- § 46h ArbGG seit 17.07.2024 Formfiktion für elektronisch eingereichte Schriftsätze. Achtung: nicht allgemeine Erlaubnis zur E-Mail-Kündigung.
- § 174 BGB Originalvollmacht.
- Zustellung/Mitteilung an Hildebrand als eigenes Tatbestandsmerkmal.

Gewünschter Output

1. **Themenkarte** mit Priorisierung hoch/mittel/niedrig (vgl. 09_anspruchsmatrix_roh.md).
2. **Anspruchsmatrix** mit Norm, Merkmal, Tatsachenanker und offenem Punkt.
3. **Drei Rückfragen an die Mandantin**, nicht mehr.
4. **Kurzes Memo**, welche Spezial-Skills als nächstes geladen werden sollten.

Was das Plugin nicht soll

- Eine abschliessende Subsumtion mit "Anspruch besteht" oder "kein Anspruch" abgeben.
- Eine pauschale Empfehlung zur Klage oder Klageabweisung ohne Prüfung der Stift-Falkenau-Lage.
- Die Frage "Soll Kunigunde Hildebrand kündigen?" beantworten, ohne arbeitsrechtliche Spezialprüfung mit eigenem Memo.
- Die Anfechtungsfrage Adelheids ohne Beachtung der Verspätungsfrage entscheiden.

Spezialfällen, die das Plugin testen soll

- "Annahme abgegeben gleich Annahme zugegangen" – falsch. § 130 BGB unterscheidet.
- "§ 110 BGB heilt jeden Minderjährigenkauf" – falsch. Nur bei vollständigem Bewirken aus zugeordneten Mitteln.
- "Innenbeschränkung Vollmacht wirkt auch nach aussen" – falsch ohne Evidenz/Kollusion.
- "Quittungsblock-Zettel ist immer Bedingung" – falsch ohne Auslegung im Kontext.
- "Schriftsatzkündigung über beA ohne qES erfasst alles" – falsch wegen § 623, § 174 BGB.

Aktennachtrag: beA, qES und Schriftsatzkündigung

Eingang in der Kanzlei

Datum: 08.05.2026

Bearbeiterin: RAin Dr. Ottilie Steinacker

Telefonnotiz: Kunigunde Rabenhaupt ruft um 16:42 Uhr an. Sie sagt, Hildebrand Fuchs sei "jetzt endgültig nicht mehr tragbar". Er habe in einer Lieferantenrunde behauptet, er könne auch ohne Frau Rabenhaupt entscheiden, und habe die Bestellung bei der Wendelbert Eisenhut GmbH trotz mehrfacher Rückfragen weiter als "von der Inhaberin abgesegnet" bezeichnet.

Frau Rabenhaupt will wissen, ob die Werkstatt im laufenden arbeitsgerichtlichen Urteilsverfahren "gleich im Schriftsatz" kündigen könne. Hintergrund: Gegen Hildebrand läuft seit April 2026 ein arbeitsgerichtliches Verfahren über die Herausgabe eines Werkstattschlüssels und die Nutzung des internen Bestellkontos. Ein Gütetermin ist auf den 18.06.2026 bestimmt.

Fragmentsammlung aus der Kanzleiakte

E-Mail von Kunigunde Rabenhaupt an RAin Dr. Steinacker

Von: Kunigunde Rabenhaupt

An: Dr. Ottilie Steinacker

Datum: 07.05.2026, 21:13 Uhr

Betreff: Fuchs / Kündigung / kann das über Gericht gehen?

Frau Doktor,

ich will nicht noch einen Boten losschicken, wenn wir sowieso beim Arbeitsgericht sind. Können Sie in dem nächsten Schriftsatz reinschreiben, dass ich Herrn Fuchs kündige? Ich unterschreibe Ihnen alles, wenn es sein muss. Ich habe aber morgen keinen Drucker und bin ab 6 Uhr auf dem Markt.

Mir ist wichtig: Hildebrand soll es nicht so drehen können, dass die Kündigung "nicht echt" ist. Wenn man das aus Ihrem Anwaltspostfach versendet, ist das doch sicherer als ein Brief, oder?

Viele Grüße

Kunigunde Rabenhaupt

Entwurfsnotiz der Referendarstation

Balduin Mertel, 08.05.2026, 09:40 Uhr

Vorschlag: Kündigung im Schriftsatz an ArbG Wendelheim erklären. Schriftsatz wird einfach signiert und über beA aus dem persönlichen Postfach von RAin Dr. Steinacker eingereicht. Keine qES geplant, weil beA sicherer Übermittlungsweg. Zusatz am Ende:

Namens und in Vollmacht der Antragstellerin kündigen wir das Arbeitsverhältnis mit Herrn Hildebrand Fuchs vorsorglich ordentlich zum nächstmöglichen Termin, hilfsweise außerordentlich fristlos.

Frage: Reicht das nach § 46h ArbGG? § 623 BGB schließt elektronische Form aus, aber § 46h Satz 2 sagt wohl trotzdem Formfiktion. Muss Originalvollmacht mitgeschickt werden? Frau Rabenhaupt kann eine Vollmacht heute handschriftlich unterschreiben und als Scan mailen. Original liegt dann erst Montag in der Kanzlei.

Kanzleivermerk Otilie Steinacker

Nicht vorschnell abschicken. Prüfen:

1. Ist das arbeitsgerichtliche Verfahren überhaupt der richtige Rahmen für eine Kündigungserklärung oder braucht es eine gesonderte Erklärung?
2. Ist die Kündigung im Schriftsatz klar genug oder zu sehr im Hilfsantrag versteckt?
3. § 46h ArbGG seit 17.07.2024: elektronische Einreichung nach § 46c ArbGG plus Zustellung/Mitteilung an Empfänger.
4. § 623 BGB: direkte E-Mail/beA-Nachricht an Arbeitnehmer reicht nicht. Formfiktion nur als prozessualer Sonderpfad.
5. § 174 BGB: Wenn ich als Vertreterin kündige und keine Originalvollmacht vorgelegt wird, kann Hildebrand unverzüglich zurückweisen. Scan reicht dafür eher nicht. Mögliche Lösung: Kündigung durch Frau Rabenhaupt im Papieroriginal zusätzlich per Boten oder Originalvollmacht beifügen.
6. Zugang: Nicht nur Eingang beim Gericht. Erforderlich ist Zustellung oder Mitteilung an Hildebrand bzw. seinen Prozessbevollmächtigten.

beA-Ausgangsjournal als Aktennotiz

Noch nicht versendet. Entwurf liegt im beA-Postausgang unter "Rabenhaupt ./ Fuchs, ArbG Wendelheim 3 Ca 118/26". Der Schriftsatz ist nicht qualifiziert elektronisch signiert. Die einfache Signatur lautet:

Dr. Otilie Steinacker

Rechtsanwältin

Als Anlagen sind vorgesehen:

- Vollmacht Kunigunde Rabenhaupt vom 08.05.2026, bislang nur Scan
- Abmahnung vom 22.04.2026, Papieroriginal in der Kanzleiakte
- Ausdruck der Lieferanten-Mail der Wendelbert Eisenhut GmbH vom 29.04.2026

Handschriftlicher Randvermerk von Kunigunde Rabenhaupt

Ich möchte nicht, dass Hildebrand nur wegen Formalien weiter hier herumspaziert. Wenn es wirklich Zweifel gibt, dann bitte zweigleisig: Papierkündigung mit Boten und Schriftsatz ans Gericht. Aber ich will wissen, welche Variante am Ende rechtlich sauberer ist und ob wir uns mit einer doppelten Erklärung widersprechen.

Erwartete Prüfpunkte

- § 126 BGB, § 126a BGB und § 623 BGB sauber trennen
- beA-Einreichung nach § 46c ArbGG nicht mit materieller qES nach § 126a BGB verwechseln
- § 46h ArbGG als neue Formfiktion prüfen, aber nicht als allgemeine Erlaubnis zur E-Mail-Kündigung behandeln
- Zustellung oder Mitteilung an den richtigen Empfänger als eigenes Tatbestandsmerkmal prüfen
- § 174 BGB und Originalvollmacht als Rückweisungsrisiko ernst nehmen

- Parallelstrategie bewerten: Papieroriginal per Bote, Schriftsatz mit Formfiktion, klare Aktennotiz zur Reihenfolge und zum Zugang

Anfechtungserklärung-Entwurf (Antwort an Adelheid Krummstab)

Bearbeitung: Balduin Mertel, 27.04.2026

Pruefung: RAin Dr. Ottilie Steinacker, ausstehend

Versand: vorgesehen 30.04.2026 (Frist nach Adelheids Schreiben vom 18.04.2026)

Aktenzeichen: RAB-2026/04/Rabenhaupt – Schriftwechsel-1

Kanzlei Am Torbogen

Dr. Ottilie Steinacker

Hindenburgplatz 4, 91077 Irmenstadt

Telefon 09122 - 88 22 14

E-Mail kanzlei@torbogen-recht.de

Frau

Adelheid Krummstab

Schwabacher Str. 41

90478 Nürnberg

Irmenstadt, 30.04.2026

Betreff: Praegepresse AltWerk Nr. AW-77-426 / Vertragsschluss / Anfechtungsschreiben vom 18.04.2026

Aktenzeichen: RAB-2026/04/Rabenhaupt

Mandantin: Frau Kunigunde Rabenhaupt, Inhaberin der Rabenhaupt Restaurierungswerkstatt

Sehr geehrte Frau Krummstab,

ich zeige an, dass mich Frau Kunigunde Rabenhaupt mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt hat. Auf Ihr Schreiben vom 18.04.2026 nehme ich wie folgt Stellung.

1. Zum Vertragsschluss

Das auf Ihrer Plattform AltWerk eingestellte Inserat AW-77-426 mit dem Hinweis "Sofortkauf möglich, 1.480 EUR" haben Sie selbst durch den Prüfvorbehalt in der Eingangsbestätigung vom 09.04.2026 als invitatio ad offerendum gekennzeichnet. Frau Rabenhaupts Klick auf den Sofortkauf-Button am 09.04.2026 stellt daher ein Angebot dar. Sie haben dieses Angebot mit Ihrer Mail vom 10.04.2026 (Bitte um Besichtigung) zunächst zurückgehalten und schliesslich mit Ihrer Mail vom 12.04.2026 durch ein neues, eigenes Lieferangebot ersetzt.

Frau Rabenhaupt hat Ihr Lieferangebot vom 12.04.2026 (1.480 EUR Kaufpreis zuzüglich 190 EUR Lieferung) mit ihrer Mail vom 14.04.2026, 08:06 Uhr angenommen.

2. Zur behaupteten Verspätung

Sie machen geltend, "Montagabend" habe während normaler Bürozeiten geendet. Diese Auslegung ist nicht zwingend. Nach Empfängerhorizont umfasst "Montagabend" jedenfalls den Abend des 13.04.2026 bis zum gewöhnlichen Tageswechsel. Die Erklärung Frau Rabenhaupts vom 13.04.2026, 22:48 Uhr war im Smartphone-Postausgang gespeichert und ist aufgrund der Mobilfunknetzlage erst beim erneuten WLAN-Einbuchen am 14.04.2026, 08:06 Uhr versendet worden. Insoweit hat Frau Rabenhaupt die Erklärung am 13.04.2026 abgegeben.

Aufgrund Ihres Mailserver-Logs (Eingang 14.04.2026 ca. 08:08 Uhr) ist Zugang bei Ihnen erst am Morgen des 14.04.2026 erfolgt. Da Sie aus der Mail nicht entnehmen konnten, dass die Erklärung bereits am 13.04.2026 verfasst war, kann der **Empfängerhorizont** als Auslegungsmassstab für "Montagabend" relevant sein. Es ist gleichwohl Ihre eigene Erklärung "Montagabend", deren Auslegung Sie nicht einseitig auf "Büroschluss am Montag" verengen können.

Hilfsweise: Selbst wenn die Annahme als verspätet anzusehen wäre, gilt sie nach § 150 Abs. 1 BGB als neues Angebot, das Sie binnen angemessener Frist annehmen oder ablehnen könnten. Ihre Ablehnung wäre dann mit Ihrem Schreiben vom 18.04.2026 erklärt.

3. Zur Anfechtung Preis (§ 119 Abs. 1 BGB)

Sie behaupten, das Eintragen "1.480" sei ein Tippfehler gewesen; gemeint waren 14.800 EUR.

(a) Zur Glaubhaftigkeit: Sie haben am 09.04.2026 über 14 Stunden Zeit gehabt, das Inserat zu kontrollieren, und am 10.04.2026 eine umfangreiche Rückfrage zur Beschaffenheit gestellt, ohne den Preis zu korrigieren. Bei einer Preisspanne von Faktor 10 wäre eine Selbstkorrektur zu erwarten gewesen.

(b) Auch wenn man Ihren Vortrag zu Grunde legt, ist nicht klar, ob ein **Erklärungsirrtum** im Sinne des § 119 Abs. 1 BGB oder ein **Kalkulationsirrtum** vorliegt. Ein Kalkulationsirrtum berechtigt nicht zur Anfechtung. Bei einem Tippfehler im Sinne des Erklärungsirrtums wäre die Anfechtungsfrist gewahrt, aber Frau Rabenhaupt wäre nach § 122 BGB hinsichtlich ihres Vertrauensschadens zu entschädigen.

(c) Frau Rabenhaupt hat für die Restaurierung der Druckanlage im Stift Falkenau die Praegepresse fest eingeplant. Das Auftragsvolumen liegt bei rund 78.400 EUR brutto. Wenn die Anfechtung durchgreifen sollte, behalten wir uns ausdrücklich vor, einen entsprechenden Vertrauensschaden geltend zu machen.

4. Zur Anfechtung Eigenschaft (§ 119 Abs. 2 BGB)

Sie behaupten, die Bronzeführung sei nicht vollständig. Frau Rabenhaupt erkennt das nicht; tatsächlich hat ihr Werkstattleiter Herr Fuchs Sie bereits bei der Besichtigung am 11.04.2026 auf die Mischführung hingewiesen. Sie haben in Ihrer Mail vom 12.04.2026 selbst geschrieben, die Führung wirke "bronzeartig", was sich nicht durchgehend bestätigen lasse. Ein wesentlicher Eigenschaftsirrtum ist nach Ihrer eigenen, vorsichtigen Beschreibung der Eigenschaft (Mail vom 12.04.2026) nicht offensichtlich.

Wenn Sie gleichwohl die Anfechtung aufrecht erhalten, behalten wir uns nochmals den Schadenersatz nach § 122 BGB vor.

5. Zum Quittungsblock-Zettel vom 11.04.2026

Sie weisen auf die Notiz "Falls die Werkstatt den Auftrag Stift Falkenau bekommt, bleibt es bei 1.480 plus Lieferung." hin. Diese Notiz haben Sie während der Besichtigung am 11.04.2026 verfasst; sie ist nicht in das Lieferangebot vom 12.04.2026 übernommen worden. Im Wege der Auslegung (§§ 133, 157 BGB) handelt es sich um eine motivische Äusserung Ihrerseits, nicht um eine aufschiebende Bedingung.

Hilfsweise: Wenn man die Notiz als Bedingung versteht, ist die Bedingung am 16.04.2026 mit der mündlichen Auftragsbestätigung von Pater Konrad Tellbach (Stift Falkenau) eingetreten. Die schriftliche Bestätigung wird Ende Mai 2026 erwartet.

6. Zum Sittenwidrigkeitsvorwurf

Die Behauptung eines auffälligen Missverhältnisses zwischen Leistung und Gegenleistung weisen wir zurück. Die Praegepresse ist ausweislich der Besichtigung am 11.04.2026 beschädigt (Lagerblech gerissen, Walzen nicht original) und hat keine Mischführung in Originalbestaender. Der vereinbarte Preis von 1.480 EUR ist marktgerecht. Ein sittenwidriges Missverhältnis ist nicht ansatzweise erkennbar.

7. Zusammenfassung

Wir gehen davon aus, dass mit der Annahme vom 14.04.2026 ein Kaufvertrag zustande gekommen ist und dass Ihre Anfechtungserklärung vom 18.04.2026 zumindest hinsichtlich des Preisirrtums nicht durchgreift. Hinsichtlich der Eigenschaft ist Ihre Anfechtung wegen der unsicheren Beschaffenheitsbeschreibung in Ihrer eigenen Mail vom 12.04.2026 ebenfalls nicht aussichtsreich.

Wir bitten Sie, das Kaufgeschäft zu erfüllen und die Praegepresse AW-77-426 entsprechend Ihrem Angebot bis spätestens **15.05.2026** an die Werkstatt in Wendelheim zu liefern oder zur Abholung bereitzustellen.

Wenn Sie bis zum **08.05.2026** nicht reagieren, behalten wir uns gerichtliche Schritte auf Erfüllung sowie hilfsweise auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung vor.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Otilie Steinacker

Rechtsanwältin

Hinweise zur Schlussfreigabe

- Die Linie "Vertrag wahrscheinlich zustande gekommen, Anfechtung schwach" ist anwaltlich vertretbar, aber nicht ohne Risiko. Eine Niederlage in der Verspaetungsfrage würde die Restschadenersatzlinie der Mandantin nach § 122 BGB erforderlich machen.
- Vor Versand: Telefonat mit Mandantin zur Bestätigung, dass sie auf Erfüllung besteht (alternativ: Vergleich auf höheren Preis suchen, etwa 4.500 EUR).
- Sachverstaendigenbeauftragung Bock-Mertner (vgl. 07_form_sittenwidrigkeit_bedingung.md) erwägen, falls Adelheid bei ihrer Position bleibt.
- Stift Falkenau: schriftliche Bestätigung von Pater Tellbach einholen, ehe die Bedingung als eingetreten geführt wird.

Rechnung Wendelbert Eisenhut GmbH über Pressezubehör

Wendelbert Eisenhut GmbH

Industriestr. 14

90439 Nürnberg

HRB 73 442 AG Nürnberg

USt-IdNr. DE 137 884 200

Bankverbindung: Sparkasse Mittelfranken, IBAN DE32 7625 0000 0011 7788 00, BIC
BYLADEM1NMS

Rechnung **WE-2026-22884**

Rechnungsdatum: 16.04.2026

Fällig: 30.04.2026 (Skonto 2% bis 23.04.2026)

Leistungsempfängerin:

Rabenhaupt Restaurierungswerkstatt

Frau Kunigunde Rabenhaupt (Inhaberin)

Altmarkt 8

91086 Wendelheim

Bestellnummer: WE-2026-22884

Lieferdatum: 22.04.2026 (Anlieferung Speditionspartner Spreng)

Besteller laut Bestellschein: Herr Hildebrand Fuchs (Werkstatteleiter), telefonisch 15.04.2026 13:08
Uhr, mit Bestätigung per E-Mail 15.04.2026 13:42 Uhr.

Leistungsbeschreibung

Pos	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis netto	Summe netto
01	1	Amboss, schmaler Druckerwinkel, gusseisen, lackiert	1.890,00 EUR	1.890,00 EUR
02	1	Walzensatz Praegepresse "Buchpraege", komplett	2.480,00 EUR	2.480,00 EUR
03	1	Bleiablage Holzkonstruktion, massiv, mit Kartothek	1.140,00 EUR	1.140,00 EUR
04	4	Führungsleisten Stahl, gehärtet, je 80 cm	410,00 EUR	1.640,00 EUR
05	1	Ölbad für Lager	920,00 EUR	920,00 EUR

		und Wellen, Edelstahl, 22 l		
06	1	Reinigungs- und Pflegeset Praegemaschinen	480,00 EUR	480,00 EUR
07	1	Lieferung und Montagepauschale	1.920,00 EUR	1.920,00 EUR
Summe netto				10.470,00 EUR
Umsatzsteuer 19%				1.989,30 EUR
Rechnungsbetrag brutto				12.459,30 EUR

Gerundet auf vereinbarten Betrag: 12.460,00 EUR (Skonto-Vereinbarung gilt für den runden Betrag).

Hinweis zur Bestellung

"Bestellung erfolgte am 15.04.2026, 13:08 Uhr, telefonisch durch Herrn Fuchs. Telefonpartner Wendelbert Eisenhut jun. Bestellbestätigung per E-Mail um 13:42 Uhr an kontakt@rabenhaupt-werkstatt.de. Herr Fuchs hat Vollmacht der Inhaberin Frau Rabenhaupt für Werkstattbedarf vorliegend (Vollmacht vom 03.01.2026, Wendelbert Eisenhut GmbH bekannt aus laufender Geschäftsbeziehung)."

Zahlung

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bis spätestens 30.04.2026 auf das oben angegebene Konto. Bei Zahlungseingang bis 23.04.2026 abziehen Sie bitte 2 % Skonto, also netto 11.214,30 EUR brutto.

Reaktion Mandantin

Frau Rabenhaupt hat die Rechnung am 17.04.2026, 09:00 Uhr über Mechthild Federlein im Werkstattbüro gesehen. Sie hat die Zahlung nicht freigegeben. Aktennotiz: "Erst mit Anwältin." Die Rechnung wurde zur Akte genommen. Skontofrist ist nicht genutzt.

Rückschein des Spediteurs Spreng

Spedition Spreng Nürnberg hat am 22.04.2026, 10:14 Uhr in Wendelheim eine Anlieferung versucht. Hildebrand Fuchs hat die Ware angenommen und mit Unterschrift quittiert. Eine ausdrückliche Genehmigung durch Frau Rabenhaupt ist nicht erfolgt. Die Ware steht im Werkstattlager, Lagerplatz 14C, originalverpackt.

Telefonat Wendelbert Eisenhut jun. am 24.04.2026 (Stichworte aus Aktennotiz Ottilie Steinacker)

"Frau RAin, wir haben mit der Werkstatt seit 2014 über 800.000 EUR Umsatz gemacht. Wenn Herr Fuchs anruft, gilt das für uns immer. Wir haben nie eine schriftliche Vollmachtsgrenze von Frau Rabenhaupt mitgeteilt bekommen. Mein Vater hatte einmal gemeint, sie schaue auf Bestellungen über 8.000. Ich habe das so nicht gewertet, schon weil Bestellungen über 8.000 bei uns regelmaessig vorkommen (im Mittel zwei pro Jahr). Wenn die Werkstatt jetzt sagt, die Bestellung sei nicht von der Inhaberin gedeckt, dann wäre das für uns eine völlig neue Lage. Wir haben die Ware geliefert, die Werkstatt hat sie angenommen. Wir bestehen auf Zahlung."

Kanzleivermerk

1. Wendelbert Eisenhut jun. hat im Gespräch zugegeben, von einer 8.000-EUR-Grenze "gehört" zu haben. Das ist nicht ausreichend, um eine **Evidenz** der Innenbeschränkung im Sinne der Rechtsprechung zur Missbrauchskontrolle zu begründen. Eine Evidenz setzt nähere Umstände

voraus, etwa eine Mitteilung der Grenze an den Vertragspartner, oder eine objektiv erkennbare Ungewöhnlichkeit der Bestellung.

2. Bestellungen über 8.000 EUR sind "im Mittel zwei pro Jahr" bei der Werkstatt vorgekommen. Damit ist der Betrag 12.460 EUR nicht aussergewöhnlich.
3. Argumentation Missbrauch der Vertretungsmacht ist daher schwach. Erfolgsaussicht eher gering.
4. Die Bestellung 15.04.2026 13:08 Uhr führt zu einem wirksamen Vertrag. Die Werkstatt ist zur Zahlung verpflichtet. Die handschriftliche Ergänzung Hildebrands vom 15.04.2026 ("Pressezubehör dringend, K. im Termin, später erklären.") wirkt nicht im Aussenverhältnis.
5. Innenverhältnis: Hildebrand hat eine arbeitsrechtliche Pflichtverletzung begangen. Die Werkstatt kann gegen ihn Regressanspruch (§ 280 Abs. 1 BGB i.V.m. § 619a BGB analog) erwägen, mit Mitverschuldensabwaegung (§ 254 BGB analog).
6. Kommerziell: Es ist sinnvoll, die Bestellung zu bezahlen, weil das Pressezubehör ohnehin benötigt wird, sobald die Praegepresse geliefert ist. Sollte die Praegepresse nicht kommen (Vertrag Adelheid scheitert), bleibt die Frage, ob das Zubehör zurückgegeben oder eingelagert wird.

Nächster Schritt

- Telefonat Wendelbert Eisenhut jun.: Stundung bis 30.06.2026 (Klärung Adelheid-Vertrag). Wendelbert Junior hat im Telefonat vom 24.04.2026 Stundung in Aussicht gestellt, wenn 30% der Rechnung als Anzahlung gezahlt werden.
- Aufnahme der Bestellung in den Anspruchsmonitor.

Notizzettel Werkstattmeister Hildebrand Fuchs

Fund: Im Werkstattbüro, Schreibtisch Hildebrand Fuchs, in einem Kalender (DIN A5, Brunnen-Kalender 2026) auf den Seiten der Kalenderwoche 16. Mandantin Kunigunde Rabenhaupt hat die Kalenderseiten am 25.04.2026 abfotografiert; Originalkalender liegt in der Werkstatt.

Hinweis: Die folgenden Notizen sind handschriftlich und in der Originalkalenderseite nicht förmlich strukturiert. Die Wiedergabe folgt der Reihenfolge im Kalender; bei mehrfacher Auslesbarkeit ist die wahrscheinlichste Lesart gewählt.

KW 16, Montag 13.04.2026 (Notiz oben links)

- "Stift-Auftrag: K. sagt mdl. zugesagt von P. T. (16.4. Bestätigung)"
- "AltWerk-Inserat 1480, Bronze unsicher (Mischung gesehen 11.4.). K. will trotzdem."

KW 16, Dienstag 14.04.2026

- "Krummstab will 14.800. Hat sich angeblich verschrieben. K. sagt: nicht akzeptieren."
- "Stift-Bestätigung schriftlich erst Ende Mai. Risiko."
- "Pressezubehör: Walzen, Amboss, Bleiablage, Führungen, Öl."

KW 16, Mittwoch 15.04.2026 (Notiz mittig)

- "Wendelbert jun. heute 13 Uhr. Drückt mich, bis 13:10 zu entscheiden, sonst Vorzugskunde verliert Slot."
- "Liste 12.460 brutto. Über 8000 also K. anrufen."
- "K. im Termin Irmenstadt. Nicht erreichbar. Mailbox."
- "Entscheide selbst. Vollmacht deckt Werkstattbedarf. Stift hängt davon ab. K. wird zustimmen."
- "Wendelbert hat zugestimmt: Skonto 2% bei Zahlung bis 23.4."

KW 16, Mittwoch 15.04.2026 abends

- "K. hat per Signal gefragt 16:22. Ich ehrlich: 12.460. Sie nicht happy."
- "Notiz an Vollmacht setzen: K. im Termin, später erklären. Sicherheitshalber dokumentieren."
- "Wenn Adelheid die Presse nicht liefert, kann ich Walzen einlagern; Aufwand 3 Std."

KW 16, Donnerstag 16.04.2026 (Notiz oben rechts)

- "Stift Falkenau: Pater Tellbach hat zugesagt 78.400. Schriftlich Mitte/Ende Mai."
- "Giselher in Filiale Erlenstegen, Wendelbert. Sagt K., dass er Messingtypen geholt hat. Ratenzahlung 380. Ohne K. Ärger."

KW 16, Freitag 17.04.2026

- "Mutter Theudelinde droht mit Familienanwalt wenn 380 nicht weg. K. genervt."
- "Bestellschein Wendelbert 22884 unterzeichnet. Spediteur 22.04."

KW 16, Samstag 18.04.2026

- "Adelheid: Anfechtungsbrief. K. erwägt Anwalt."
- "Ich auch?"

KW 17, Montag 20.04.2026

- "K. hat Mandantenakte angelegt bei Kanzlei Am Torbogen, RAin Steinacker. Erstgespräch 22.04."
- "Lieferanten-Mail Wendelbert noch nicht beantwortet. K. weiss noch nicht."

KW 17, Dienstag 21.04.2026

- "Stille zwischen K. und mir. Eisig. Wendelbert junior fragt über Email, ob Zahlung Donnerstag erfolgt."
- "Lieferung Walzen und Co Donnerstag 22.04. Hat K. unterschrieben? Nein, ich."

KW 17, Mittwoch 22.04.2026

- "Lieferung Spreng 10:14 Uhr angekommen. Ware Lagerplatz 14C, original."
- "K. ist beim Anwalt heute."

KW 18, Mittwoch 29.04.2026 (Eintrag separater Notizzettel, eingelegt)

- "Ich hatte keine andere Wahl. Wenn Stift Falkenau Auftrag kommt, brauchen wir das Zubehör. K. hätte es genauso entschieden."
- "Falls Streit eskaliert: ich erkenne die 8000 nicht als öffentlich kommunizierte Grenze an."
- "Falls Streit weiter eskaliert: ich habe in 22 Jahren in der Werkstatt mehr Geld eingespart als verbrannt."

Auswertung der Notizen

A. Was die Notizen rechtlich erschweren

1. **15.04.2026 morgens:** "Über 8000 also K. anrufen." — Eingeständnis Hildebrand, dass er die Innengrenze von 8.000 EUR ausdrücklich kannte und einer Rückfragepflicht unterlag.
2. **15.04.2026 nachmittags:** "K. hat per Signal gefragt 16:22. Ich ehrlich: 12.460." — Eingeständnis, dass die Rückfrage erst nach der Bestellung erfolgte. Beachte: Bestellung war 13:08 Uhr, Rückfrage Kunigundes per Signal um 16:22 Uhr.
3. **15.04.2026 nachmittags:** "Notiz an Vollmacht setzen: K. im Termin, später erklären. Sicherheitshalber dokumentieren." — Eingeständnis, dass die handschriftliche Ergänzung der Vollmacht eine nachträgliche Rechtfertigung war, nicht eine zeitnahe Vertretungserklärung.
4. **15.04.2026 morgens:** "Entscheide selbst. Vollmacht deckt Werkstattbedarf. Stift hängt davon ab. K. wird zustimmen." — Hildebrand argumentiert, dass die Vollmacht ihn deckt, und antizipiert die Zustimmung. Das ist eigenmächtig, aber nicht kollusiv.

B. Was die Notizen rechtlich erleichtern

5. **15.04.2026:** "Wendelbert hat zugestimmt: Skonto 2% bei Zahlung bis 23.4." — Hildebrand hat einen für die Werkstatt günstigen Skonto erzielt.
6. **15.04.2026:** "Wenn Adelheid die Presse nicht liefert, kann ich Walzen einlagern; Aufwand 3 Std." — Hildebrand hat ein Risikoszenario mitgedacht und Lagerlogistik vorbereitet.
7. **16.04.2026:** "Stift Falkenau: Pater Tellbach hat zugesagt 78.400." — Hildebrand hat die Auftragsbestätigung sofort dokumentiert.
8. **29.04.2026:** "ich habe in 22 Jahren in der Werkstatt mehr Geld eingespart als verbrannt." — Selbsteinschätzung des Werkstattmeisters, aussagekräftig für Mitarbeiterbewertung.

C. Was die Notizen für das Innenverhältnis bedeuten

- Hildebrand kannte die Innengrenze (Ziffer A.1).

- Hildebrand hat sie bewusst überschritten, weil er den Stift-Auftrag und die Notlage als Rechtfertigung sah (Ziffer A.4).
- Hildebrand hat die Rückfrage erst **nach** der Bestellung geführt (Ziffer A.2).
- Hildebrand hat die Ergänzung der Vollmacht **nachträglich** angebracht, um sich abzusichern (Ziffer A.3).

D. Was die Notizen für das Aussenverhaeltnis bedeuten

Die Notizen sind interne Aufzeichnungen Hildebrands. Sie werden Wendelbert Eisenhut jun. nicht bekannt. Das heisst:

- Eine **Evidenz** der Innenbeschränkung im Aussenverhaeltnis wird durch diese Notizen nicht zusätzlich begründet.
- Eine **Kollusion** liegt nicht nahe, weil Hildebrand sich selbst rechtfertigt, nicht aber mit Wendelbert gemeinsam eine Umgehung plant.

E. Praxistipp Mandantin

Die Notizen sollten **sicher verwahrt** werden, idealerweise als Foto plus Original. Sie sind belastend für Hildebrand im Innenverhältnis. Wenn Kunigunde die arbeitsrechtliche Reaktion (Abmahnung, Kündigung) zur Diskussion stellt, sind diese Notizen ein starkes Beweismittel.

Die Notizen sind allerdings **nicht ohne weiteres** verwertbar in einem arbeitsgerichtlichen Verfahren, weil sie aus dem persönlichen Kalender Hildebrands stammen und Persönlichkeitsrechte berühren können. Eine vorsichtige Pruefung der Beweisverwertbarkeit ist erforderlich.

E-Mail-Wechsel Theudelinde Rabenhaupt / Kunigunde Rabenhaupt

Vorgang: Diskussion um den Messingtypenkauf Giselhers und die Frage, wer haftet

Zeitraum: 17.04.2026 (SMS) bis 21.04.2026 (E-Mail)

Quellen: SMS-Screenshot 17.04.2026 19:42 Uhr; E-Mail-Wechsel 18.04. bis 21.04.2026

SMS Theudelinde an Kunigunde, 17.04.2026, 19:42 Uhr (gespeichert als Foto)

Ich genehmige gar nichts, wenn er dafür Schulden macht. Wenn er mit seinem eigenen ersparten Geld etwas Kleines kauft, meinetwegen. Aber keine Raten und keine Werkstattnummer. Theu.

E-Mail Theudelinde Rabenhaupt an Kunigunde Rabenhaupt, 18.04.2026, 08:15 Uhr

Von: Theudelinde Rabenhaupt <theudelinde.rabenhaupt@webmail.de>

An: Kunigunde Rabenhaupt <kunigunde.rabenhaupt@rabenhaupt-werkstatt.de>

Datum: 18.04.2026, 08:15 Uhr

Betreff: Giselher / Messingtypen / Schuldfrage

Liebe Kunigunde,

ich habe heute früh nicht geschlafen. Giselher ist sechzehn und hat seit gestern Schulden. Das geht nicht.

Folgendes:

- 1. Den 240-EUR-Anteil können wir, ärgerlich aber verschmerzbar, akzeptieren. Er hat das Geld auf dem Jugendkonto angespart. Es ist sein Geld. Wenn er das für Messingtypen ausgibt, ist das seine Entscheidung. Ich werde ihm sagen, dass das eine schlechte war.*
- 2. Was wir nicht akzeptieren, sind die Raten über 380 EUR oder die 30-Tage-Schuld. Das ist Verschuldung Minderjähriger. Das ist nicht durch eine Werkstatt zu rechtfertigen.*
- 3. Bitte teilen Sie das auch dem Händler mit. Ich schreibe nicht direkt. Du hast die Werkstattbeziehung, du sprichst.*

4. Ich verlange, dass Wendelbert Eisenhut entweder die Messingtypen zurueckgibt und Giselher die 240 EUR zurueckbekommt, oder dass die Werkstatt die Messingtypen kauft (auf eigene Rechnung der Werkstatt, nicht über Giselher).

5. Und ich verlange, dass Giselher für den nächsten Monat nicht in der Werkstatt arbeitet. Er soll lernen, dass Geld nicht so funktioniert.

Es tut mir leid, wenn ich heftig reagiere. Ich bin alleinerziehend, und ich kann mir das nicht leisten, dass Giselher 380 EUR oder mehr "irgendwann" zahlen muss.

Theu

E-Mail Kunigunde Rabenhaupt an Theudelinde Rabenhaupt, 18.04.2026, 16:20 Uhr

Liebe Theu,

ich verstehe das. Es tut mir leid, dass Giselher den Kauf gemacht hat, ohne mich vorher zu fragen. Es hätte nie passieren dürfen. Ich habe ihm gesagt, dass das nicht okay war.

Zur Sache:

1. Die 240 EUR aus seinem Jugendkonto sehe ich genauso wie du. Sie sind sein Geld, er entscheidet darüber, du als Mutter genehmigst.

2. Die Ratenzahlung 380 EUR akzeptiere ich nicht. Ich werde mit Wendelbert Eisenhut jun. sprechen.

3. Variante 1 (Rückgabe Messingtypen, Rückzahlung 240 EUR): das ist sauber. Wendelbert hat schon angedeutet, dass er das anbietet.

4. Variante 2 (Werkstatt kauft die Messingtypen auf eigene Rechnung): das ist auch möglich, aber ehrlich gesagt brauche ich diese Typen nicht zwingend; wir können das im Restaurierungsauftrag Stift Falkenau anders lösen.

5. Variante 3 (Giselher gibt Messingtypen zurück, Werkstatt zahlt ihm die 240 EUR, weil er sie quasi "in Werkstattauftrag" ausgelegt hat): das wäre zwar nett gegenüber Giselher, aber dann wäre ich rechtlich noch tiefer drin. Lassen wir.

Ich finde es vernünftig, Variante 1 zu nehmen. Dann ist alles weg. Giselher kann nach dem Klaerungsmonat wieder über Mittwoch/Samstag in die Werkstatt; ich brauche ihn dort.

Wegen der Werkstatt-Mitarbeit verstehe ich deinen Punkt. Aber einen Monat Pause ist viel. Wie wäre zwei Wochen?

Kunigunde

E-Mail Theudelinde Rabenhaupt an Kunigunde Rabenhaupt, 19.04.2026, 21:30 Uhr

Liebe Kunigunde,

Variante 1 ist gut. Zwei Wochen Pause sind okay, wenn er dann wirklich versteht, dass Schulden nicht "die Werkstatt zahlt für mich".

Eine Frage: Wenn der Händler sagt, er behält die 240 EUR und nimmt die Messingtypen nicht zurück, was machen wir dann?

Theu

E-Mail Kunigunde Rabenhaupt an Theudelinde Rabenhaupt, 20.04.2026, 07:45 Uhr

Liebe Theu,

ich habe gestern Abend kurz mit RAin Dr. Steinacker telefoniert (Kanzlei Am Torbogen, Irmenstadt). Sie sagt klipp und klar:

- 1. Der ganze Vertrag über 620 EUR ist schwebend unwirksam, weil du als gesetzliche Vertreterin nicht zugestimmt hast.*
- 2. Wenn du förmlich verweigerst, ist der Vertrag ab Anfang unwirksam.*
- 3. Wendelbert Eisenhut muss dann die 240 EUR rueckzahlen und Giselher die Ware rueckgeben.*
- 4. Wenn Wendelbert sich quer stellt, können wir die 240 EUR einklagen. Die Erfolgsaussicht ist klar gegeben.*

Sie sagt aber auch: in der Praxis erledigt sich das oft im Gespräch. Wir haben über 800.000 EUR Werkstattumsatz mit Wendelbert; die wollen Streit vermeiden.

Sie schickt dir am Mittwoch (23.04.2026) eine förmliche Aufforderung zur Verweigerung oder Genehmigung mit der Vier-Wochen-Frist nach § 108 Abs. 2 BGB. Du sollst die Verweigerung schriftlich erklären. Ich schicke dir den Entwurf, wenn er fertig ist.

Kunigunde

E-Mail Theudelinde Rabenhaupt an Kunigunde Rabenhaupt, 21.04.2026, 06:10 Uhr

Liebe Kunigunde,

okay. Ich warte auf die förmliche Aufforderung von RAin Dr. Steinacker. Sobald sie kommt, erkläre ich die Verweigerung sofort.

Bitte sage Giselher selbst, dass die Werkstatt-Mitarbeit zwei Wochen pausiert. Ich will nicht den "bösen Cop" allein spielen.

Theu

Aktennotiz Balduin Mertel (22.04.2026)

- Die SMS vom 17.04.2026 ist faktische, aber nicht förmliche Verweigerung.
- Die E-Mail vom 18.04.2026 enthält eine differenzierte Position (240 EUR akzeptiert, 380 EUR Raten abgelehnt).
- Eine **partielle Genehmigung** ist im § 108 BGB nicht vorgesehen; rechtlich ist nur "Genehmigung des Vertrags" oder "Verweigerung des Vertrags" möglich.
- Aus der Korrespondenz ergibt sich, dass die Mutter eine Verweigerung des Gesamtvertrags wünscht; die 240 EUR werden faktisch hingenommen, weil Giselher das Geld aus eigenem Antrieb auf seinem Jugendkonto verausgabt hat.
- Eine förmliche Aufforderung des Händlers nach § 108 Abs. 2 BGB existiert noch nicht; die E-Mail Wendelberts vom 18.04.2026 ist Forderungsbehauptung, keine Aufforderung im Sinne von § 108 Abs. 2 BGB.
- Strategie der Kanzlei: Aufforderung des Händlers durch eigene Erklärung der Mutter "überholen". Theudelinde erklärt direkt die Verweigerung; danach klare Rückabwicklung.

Risiken

1. Wenn Wendelbert sich nicht kooperativ zeigt, muss Theudelinde klagen.
2. Die Variante 1 (Rückgabe Ware, Rückzahlung 240 EUR) ist abhängig vom Originalzustand der Ware. Falls Giselher die Verpackung geöffnet oder den Stempel benutzt hat, wird Wendelbert eine Wertminderung geltend machen.

3. Der innerfamiliäre Konflikt zwischen Theudelinde und Kunigunde wegen Giselhers Werkstatt-Mitarbeit ist nicht rechtlich, sondern beziehungspolitisch zu lösen.

Mahnschreiben Wendelbert Eisenhut GmbH (1. Mahnung)

Wendelbert Eisenhut GmbH

Industriestr. 14

90439 Nürnberg

Telefon 0911 - 33 22 18

HRB 73 442 AG Nürnberg

An:

Rabenhaupt Restaurierungswerkstatt

Frau Kunigunde Rabenhaupt

Altmarkt 8

91086 Wendelheim

Nürnberg, 05.05.2026

Betreff: Erste Mahnung zur Rechnung Nr. WE-2026-22884 über 12.460 EUR brutto

Fälligkeit: 30.04.2026

Mahngebühr: 12 EUR (Pauschale § 288 Abs. 5 BGB nicht geltend gemacht)

Sehr geehrte Frau Rabenhaupt,

wir haben Ihre Bestellung WE-2026-22884 vom 15.04.2026 vereinbarungsgemäss am 22.04.2026 ausgeliefert (Speditionspartner Spreng, Annahme durch Herrn Hildebrand Fuchs mit Unterschrift). Unsere Rechnung vom 16.04.2026 über **12.460 EUR brutto** ist bis zur vereinbarten Fälligkeit am 30.04.2026 unbeglichen geblieben.

Wir bitten Sie hiermit, den offenen Betrag zuzüglich der Mahnpauschale von 12 EUR, gesamt **12.472 EUR**, bis spätestens **15.05.2026** auf das untenstehende Konto zu überweisen.

Sollte die Zahlung bis dahin nicht eingehen, sehen wir uns gezwungen, eine zweite Mahnung mit weiteren Mahnkosten zu versenden, Verzugszinsen ab 30.04.2026 in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz geltend zu machen und Ihnen die weitere Belieferung mit Werkstattbedarf einzustellen, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Falls Sie Einwendungen gegen die Rechnung haben, weisen wir freundlich darauf hin, dass die Annahme der Ware durch Herrn Fuchs mit Unterschrift quittiert worden ist und dass die zugrundeliegende Bestellung von Herrn Fuchs telefonisch am 15.04.2026 (Bestätigung 13:42 Uhr) erteilt wurde. Eine Vollmacht der Werkstatt Rabenhaupt gegenüber unserer Firma gilt nach unserer Kenntnis seit 2014 ohne ausdrückliche Beschränkung; eine schriftliche Vollmachtsgrenze hatten wir bisher nicht erhalten.

Bankverbindung:

Sparkasse Mittelfranken

IBAN DE32 7625 0000 0011 7788 00

BIC BYLADEM1NMS

Verwendungszweck: Rechnung WE-2026-22884

Sollte Ihr Anwalt bereits in der Sache tätig sein, bitten wir um kurze Information; wir werden dann nicht mehr direkt mit Ihnen kommunizieren.

Mit freundlichen Gruessen

Wendelbert Eisenhut jun.

Geschäftsführung

Wendelbert Eisenhut GmbH

Kanzleinotiz (Balduin Mertel, 06.05.2026)

A. Sachstand

Wendelbert Eisenhut GmbH hat die erste Mahnung versendet. Die Forderung von 12.460 EUR brutto plus 12 EUR Mahnpauschale wird gestellt. Frau Rabenhaupt hat den Eingang am 06.05.2026 in die Kanzlei weitergeleitet.

B. Pruefung Verzug

- Bestellung 15.04.2026, Rechnung 16.04.2026, Fälligkeit 30.04.2026. Annahme 22.04.2026.
- Verzug nach § 286 Abs. 3 BGB: Bei einer Entgeltforderung tritt Verzug 30 Tage nach Zugang der Rechnung ein. Hier wäre das spätestens 16.05.2026. Erste Mahnung 05.05.2026 ist also vor Verzug; aber kalendermaessig ist Fälligkeit 30.04.2026 gemäß Rechnung.
- Die Mahnung selbst hat keine eigenständige Mahnwirkung erforderlich gemacht, da das Datum 30.04.2026 in der Rechnung benannt ist (§ 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB).
- Verzugszinsen ab 01.05.2026 in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (Entgeltforderung zwischen Unternehmen, § 288 Abs. 2 BGB). Die Mahnung 12 EUR Pauschale ist nicht die § 288 Abs. 5 BGB-Pauschale (40 EUR), sondern eine eigene Mahngebühr.

C. Pruefung Berechtigung der Forderung

Die Forderung ist im Aussenverhaeltnis dem Grunde nach begründet. Es besteht kein begründeter Einwand gegen die Hauptforderung. Eine "Anfechtung" durch Frau Rabenhaupt scheidet aus, weil sie selbst keine Willenserklärung abgegeben hat; sie wurde durch Hildebrand Fuchs vertreten. Die Missbrauchstheorie ist – wie bereits in 04_vollmacht_werkstattbedarf.md ausgeführt – nicht hinreichend belegt.

Empfehlung: Frau Rabenhaupt sollte den Betrag bezahlen oder mit Wendelbert Eisenhut jun. eine Ratenzahlung vereinbaren. Die telefonisch in Aussicht gestellte Stundung gegen 30 % Anzahlung (vgl. 13_rechnung_wendelbert_eisenhut_pressezubehoer.md) bleibt eine Option.

D. Pruefung Innenverhältnis (Hildebrand Fuchs)

Im Innenverhältnis hat Hildebrand gegen seine Pflicht zur Rücksprache (interner Vorgaben: Bestellungen über 8.000 EUR mit Inhaberin abzustimmen) verstossen. Er hat zudem die Vollmacht handschriftlich nachgepflegt; diese Notiz wirkt als bewusste Eigenermächtigung. Eine **arbeitsrechtliche Konsequenz** ist gerechtfertigt; eine Abmahnung bzw. Kündigung wird parallel im Schriftsatz-Komplex behandelt (vgl. 11_bea_qes_formfiktion_schriftsatz.md).

Ein **Schadenersatzanspruch der Werkstatt gegen Hildebrand** kommt nur insoweit in Betracht, als der Werkstatt ein Schaden entstanden ist. Wenn das Pressezubehör für den Stift-Falkenau-Auftrag benötigt wird, ist der Schaden vermutlich gering. Wenn die Praegepresse jedoch nicht kommt und das Zubehör eingelagert wird, könnte ein Schaden in Höhe der Lagerkosten und der gebundenen Mittel entstehen.

E. Empfehlung

1. **Zahlung in zwei Tranchen.** 30 % am 15.05.2026 (3.738 EUR) als Anzahlung mit der Vereinbarung der Stundung des Restbetrags bis 30.06.2026. Gespräch mit Wendelbert jun. fixieren.
2. **Innenverhältnis dokumentieren.** Notizen Hildebrand (vgl. 14_notizzettel_werkstattmeister.md) zur Akte; arbeitsrechtliche Reaktion durch RA in Steinacker (Schriftsatz beA).
3. **Keine Forderung an Wendelbert.** Eine Anfechtung oder Bestreitung gegenüber Wendelbert ist nicht aussichtsreich; das würde nur die Geschäftsbeziehung beschädigen.
4. **Stift-Falkenau-Pruefung.** Bestätigen, dass das Pressezubehör für den Auftrag benötigt wird; alternativ Rueckgabeangebot von Wendelbert junior prüfen (er hatte bei der Lieferung "Spreng" am 22.04.2026 eine 14-tägige Rueckgabefrist erwähnt; diese ist jedoch nach Originalverpackung gewählt und am 06.05.2026 bereits abgelaufen).

F. Nächster Schritt

- Mandantengespräch (Telefon) am 06.05.2026 nachmittags zur Festlegung Zahlungsstrategie.
- Schreiben an Wendelbert Eisenhut GmbH bis 12.05.2026 mit Stundungsvorschlag.
- Dokumentation des Innenverhältnis-Vorgangs in der Personalakte Hildebrand.

Korrekturmatrix: typische Fehlleistungen in der BGB-AT-Akte

Fehlerbild	Balduin	Kunigunde	Hildegund	Walram	Korrekturfrage
Angebot/ Annahme vorschnell	hoch	mittel	mittel	niedrig	Welche konkrete Erklärung ist Angebot, welche Annahme, und wann geht sie zu?
Wirtschaftlich vorteilhaft statt rechtlich vorteilhaft	hoch	hoch	niedrig	niedrig	Entsteht irgendeine rechtliche Pflicht, Belastung oder Haftung?
§ 110 BGB zu pauschal	hoch	hoch	niedrig	niedrig	Wurde die Leistung vollständig mit überlassenen Mitteln bewirkt?
Rechtsscheinvollmacht behauptet	hoch	mittel	niedrig	niedrig	Gibt es wiederholtes zurechenbares Auftreten und schutzwürdiges Vertrauen?
Anfechtung ohne Auslegung	hoch	mittel	mittel	niedrig	Was wurde objektiv erklärt, bevor man den Irrtum einordnet?
Frist ohne Tatsachenprüfung	mittel	hoch	mittel	mittel	Wann wurde der Irrtum entdeckt, wer durfte intern prüfen, wann ging die Erklärung zu?
beA/qES/ Formfiktion übersehen	hoch	hoch	hoch	mittel	Geht es um materielle Form, prozessuale Einreichung oder Beweis des Inhalts?

Einsatz mit subsumtions-pruefer

1. Jede Kandidatenlösung als eigenes Dokument laden.
2. Pro Absatz das behauptete Tatbestandsmerkmal markieren.
3. Definition und Tatsachenbeleg verlangen.
4. Ergebnis nur akzeptieren, wenn Definition, Untersatz und Beleg deckungsgleich sind.
5. Fehler nicht nur benennen, sondern in eine bessere Subsumtion umschreiben.

Rückgabevermerk an die Probanden

Gemeinsamer Befund

Alle vier Bearbeitungen zeigen, dass BGB AT nicht an der Menge der Überschriften scheitert, sondern an der Reihenfolge. Wer Angebot, Zugang, Minderjährigenrecht, Stellvertretung und Anfechtung ineinander schiebt, bekommt scheinbar schnelle Ergebnisse, aber keine belastbare Lösung.

Verbesserungsauftrag

- Erst Erklärungskette bauen, dann Anspruch prüfen.
- Jede Norm mit Tatbestandsmerkmalen zerlegen.
- Kein Ergebnis ohne konkrete Tatsache aus der Akte.
- Minderjährigenrecht nicht moralisch oder wirtschaftlich lösen.
- Rechtsschein nicht behaupten, sondern zurechnen.
- Anfechtung immer nach Auslegung prüfen.
- Fristen nicht schätzen, sondern aus der Akte herleiten.

Zweitbearbeitung

Die Probanden sollen denselben Fall noch einmal lösen, diesmal mit einer Tabelle: Erklärung, Person, Rolle, Kanal, Zugang, Rechtsfolge, Problem, Belegstelle. Danach wird die Lösung mit der Korrekturmatrix abgeglichen.